

جامعة المستقبل

كلية الشريعة والقانون

قسم الفقة واصوله



بحث تخرج مقدم الى كلية الشريعة والقانون بجامعة المستقبل

-قارسا-كينيا-.

عنوان البحث:الأحكام التكليفية عند الأصولين.

إعداد الطالب : عبدالرحمن عبدالله أدم.

الأستاذ المشرف: د. إبراهيم جيلي زبير.

العام الدراسي : ١٤٤١هـ الموافق٢٠٢٠م .


بسم الله الرحمن الرحيم

الاستهلال:

"...أن لو عزم لي عليه، وقضي لي تمامه، كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها..." إمام مسلم (مقدمة صحيح مسلم (١/ ٤) .

إهداء

إلى من علَّمني كيف أقف بكل ثبات فوق الأرض أبي المحترم.

إلى نبع المحبة والإيثار والكرم أمي الموقَّرة.

إلى جميع من تلقَّيتُ منهم النصح والدعم.

أهديكم خلاصة جُهدي العلمي.

الشكر والتقدير

أول مشكور هو الله عز وجل، ثم والداي على كل مجهوداتهم منذ ولادتي إلى هذه اللحظات، أنتم كل شيء أحبكم في الله أشد الحب. ثم أشكر أولئك الأخيار الذين مدوا لي يدَ المساعدة، خلال هذه الفترة، وفي مقدمتهم أستاذي المشرف على الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور/ إبراهيم جيلي زبير. ، وكان يحثني على البحث، ويرغِّبني فيه، ويقوّي عزيمتي عليه فله من الله الأجر ومني كل تقدير حفظه الله ومتّعه بالصحة والعافية ونفع بعلومه. كما أشكر القائمين على الجامعة وعلى رأسهم معالي الدكتور/ علي تواني مدير الجامعة، وسعادة عميد الكلية الأستاذ: حسن إسحاق ووفقهما لكل خير لما يبذلانه من اهتمام بطلاب الجامعة .

مقدمة

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وجعل الأحكام مما تجري عليه شريعته . أشهد أن لا إله إلا الله وخده لا شريك له , له الحمد في الأولى والآخرة وله ألحكم وأليه ترجعون . الحمد لله على نعمائمه ,والشكر له على آلائه , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , أعظم الحامدين , وأكثر الشاكرين , اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيراً .

أما بعد : فإن علم أصول الفقه من أهم العلوم الشرعية وأشرفها وأكثرها نفعا ومن مباحث هذا العلم الأحكام التكليفية . وددت أن اجمع هذا الموضوع خلال هذه المرحلة الجامعية.وعنوانه : الأحكام التكليفية عند الاصولين. أسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يسخر لي جمع المادة العلمية في هذا الباب ,وبه أستعين وعليه أتوكل , وأسأله الهداية والرشد والإعانة ولاحول ولا قوة إلا بالله .

خلاصة البحث

يتناول هذا البحث باباً من أبواب العلوم الشرعية ، وهو يتعلق بعلم أصول الفقه. يبدء البحث عن الحكم الشرعي ، ببيان حدّه ، ومما يطلق الحكم الشرعي عند الأصولين والفقهآء ، ثم ثقسيم الحكم , وبيان العلاقة بين حكم التكليفي وحكم الوضعي, ثم تقسيم حكم التكليفي وبيان سبب الذي ادى هذا التقسيم ثم حكمة التقسيم . كما تناول البحث أنواع حكم التكليفي من الواجب،والمندوب،والحرام،والمكروه،والمباح ثم توضيح كل من هذا الأنواع عن حده ،وحُكمه،وصيغته،وتقسيمه وتبين بعض المسائل متفرقة في هذا.

وفي نهاية البحث سرد الخاتمة والفهارس.

سبب اختيار الموضوع وأهميته.

١: أن الأحكام التكليفية من المواضيع التي تحتاج إلى عناية في علم أصول الفقه.

٢: أن التعلم بإحكام الله على وجه عام أمر ضروري علي كل مسلم ومسلمة .

٣: الثمرة المرجوة من هذا العلم.

٤: لا شك أن الأحكام التكليفية هي مدار الحاكمة لحياة المسلم وتصرفاته في جميع جوانبها سواء كانت جانب العبادة أم في جانب ألمعاملة أم في جانب الأخلاق ... فليس غريبا أن يعطى الاهتمام الكبير من الكتاب والبحث عن الأحكام التكليفية.

٥: نجد أن غالب الكتب الشرعية التي صنفت في هذا الباب لم تفرد الا القليل، بل كانت داخل كتب أصول الفقه ولذالك وددت أن أفرد مسائل هذا الباب .

٦: الرغبة في تقديم عمل علمي يستفيد به كل طالب علم بصفة عامة .

أهداف الموضوع

١: جمع مايتعلق في الموضوع الأحكام التكليفية من مباحث ومطالب بصفة عامة .

٢: المشاركة في خدمة علم الأصول بصفة عامة.

٣: التشرف في خدمة علم أصول الفقة وذالك بتحليل بعض مسائله .

الدراسات السابقة.

١: مراتب الحكم الشرعي دراسة أصولية مقارنة للدكتور / حسن سعد خضر.

٢ : الحكم التكليفية في الشريعة الإسلامية للدكتور/ محمد أبو الفتح البيانوني.

٣: الأحكام التكليفية للدكتور/ يعقوب الباحين.

منهج البحث.

١: وقد كتبت الآيات القرآنيه بحسب الرسم العثماني ، مع ذكر اسم السورة ورقم الآية في الهامش.

٢: وأما الأحاديث الرسول–صلى الله عليه وسلم– فقد خرّجت الأحاديث عند ورودها ثم وثقت ذلك في الهامش.

٣: وأما مصادر البحث أشرت في الهامش إلى مصدر استقاء المعلومة ، بذكر اسم الشهرة للمؤلِف ثم اسم الكتاب ، والجزء والصفحة وإلى غير ذالك من المعلومات .

٤: وأما المصطلحات فقد ذكرت المصطلحات الأصولية التي كانت في حاجة إلى بيان.

٥: قمت بترجمة أشهر أعلام الاصولين في البحث.

٦: وأما فهارس البحث فقد اشتملت تحتها بعض الفهارس منها:

–فهرس الآيات القرآنية–

–فهرس الأحاديث النبوية–

–فهرس الأعلام–

-فهرس المراجع والمصادر-

-فهرس الموضوعات-

خطة البحث :

يتضمن هذا البحث:من مقدمة وسبعة مباحث.أما المقدمة فتتكون من :

- ❖ خلاصة البحث،
- ❖ وسب الاختيار الموضوع وأهميته،
- ❖ اهدافه البحث،
- ❖ الدراسات السابقة،
- ❖ منهج البحث،

➢ أما المباحث فهي كالتالي :

➢ **الحكم الشرعي ، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث ألاول:**

المطلب الأول : حقيقة الحكم لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني : الحكم الشرعي عند الأصوليين.

المطلب الثالث : الحكم الشرعي عند الفقهاء.

➢ **المبحث الثاني : أنواع الحكم،وفيه خمسة مطالب:**

المطلب الأول: النوع الأول الحكم التكليفي.

المطلب الثاني:النوع الثاني الحكم الوضعي .

المطلب الثالث: العلاقة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي.

المطلب الرابع :أقسام الأحكام التكليفية بين الجمهور والحنفية وبيان سبب التقسيم.

المطلب الخامس: ما هي حكمة تنوع الأحكام التكليفية إلى خمسة ؟

- **المبحث الثالث :الواجب،وفيه خمس مطالب :**

المطلب الأول: تعريف الواجب لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني : صيغ الواجب وأساليبه.

المطلب الثالث: حكم الواجب.

المطلب الرابع :أقسام الواجب .

المطلب الخامس: (مسائل متفرقة تتعلق بالواجب) منها:

اولا: الفرق بين الواجب والفرض عند الجمهور والحنفية.

ثانيا:مسألة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) .

ثالثا: مسألة (مالا يتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجب).

- **المبحث الرابع: المندوب،وفيه أربعة مطالب:**

المطلب ألاول: تعريف المندوب لغة واصطلاحا وحكمه .

المطلب الثاني :صيغ المندوب وأسماؤه .

المطلب الثالث: أقسام المندوب.

المطلب الرابع : (بعض المسائل متفرقة تتعلق بالمندوب) منها:

أولا: هل المندوب مامور به؟.

ثانيا: اعتبار المندوب من الأحكام التكليفية

- **المبحث الخامس: الحرام،وفيه أربعة مباحث:**

المطلب الأول : تعريف الحرام لغة واصطلاحا وحكمه ؟

المطلب الثاني : صيغ الحرام،وأسماؤه.

المطلب الثالث : أقسام الحرام.

المطلب الرابع : (بعض المسائل متفرقة تتعلق بالحرام)منها:

اولا: هل يجوز تحريم الواحد لا بعينه؟

ثانيا: هل الحرمة تلازم الفساد والأثم؟

- **المبحث السادس: المكروه،وفيه ثلاثة مطالب:**

المطلب الأول: تعريف المكروه لغة وأصطلاحا وحكمه.

المطلب الثاني :صيغ المكروه،وفيما يطلق علي المكره.

المطلب الثالث : (بعض المسائل متفرقة تتعلق بالمكروه) منها:

اولا:هل المكروه منهي عنه حقيقة أم لا؟

ثانيا: هل المكروه من الأحكام التكليفية؟ .

المبحث السابع : المباح،وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول : تعريف المباح لغة وأصطلاحا وحُكمه.

المطلب الثاني: صيغ المباح .

المطلب الثالث: أقسام المباح.

المطلب الرابع : (بعض المسائل متفرقة تتعلق بالمباح) منها:

أولا: هل المباح من الشرع ؟

ثانيا: هل المباح يدخل تحت الاحكام التكليفية.

ثالثا: هل المباح مأمور به ؟

➢ **المبحث ألاول: الحكم الشرعي ، وفيه ثلاث مطالب:**

❖ المطلب الأول : حقيقة الحكم لغة واصطلاحا .

❖ المطلب الثاني : الحكم الشرعي عند الأصوليين.

❖ المطلب الثالث : الحكم الشرعي عند الفقهاء.

➢ **المبحث الثاني : أنواع الحكم وفيه أربعة مطالب:**

❖ المطلب الأول : النوع الأول الحكم التكليفي.

❖ المطلب الثاني: النوع الثاني الحكم الوضعي.

❖ المطلب الثالث: العلاقة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي.

❖ المطلب الرابع :أقسام الأحكام التكليفية بين الجمهور والحنفية وبيان سبب التقسيم .

❖ المطلب الخامس: ما هي حكمة تنوع الأحكام التكليفية الى خمسة؟

المبحث الأول : تعريف الحكم الشرعي

المطلب الاول: حقيقة الحكم لغة واصطلاحا:

الحكم لغة: مصدر من الفعل حَكَمَ ، وله في اللغة معان كثيرة منها:

حَكَمَ : بمعنى قضى ، والحُكم : القضاء ، وجمعه أحكام . والحَكم : القاضي ، الحاكم : منفذ الحكم ، وجمعه حُكّام . والحَكَمُ : من أسماء الله تعالى ومنه قوله تعالى: ﴿ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَٰبَ مُفَصَّلًا ﴾ (١)

ومنه،الحِكمة لأنها تمنع صاحبها من التخلق بأخلاق الأراذل. (٢)

وقد يراد الحكم بمعني المنع ومنه قول جرير :

أبني حنيفة أحكمو سفهاءكم * إني أخاف عليكم أن أغضبا (٣) .

معنى أحكمو سفهاءكم : بمعنى امنعوهم(٤).

ومنه قيل للقضاء حكم : لأنه يمنع من غير المقضيّ.

وياتي بمعني العلم والفقة ومنه قول النبي صلي الله عليه وسلم " الخلافة في قريش والحكم في الانصار ".(٥)

---

(١): سورة الأنعام: ١١٤.

(٢) : لسان العرب ابن منظور ،(١٢ / ١٤١)، الصحاح الجوهري ،(٥ / ١٩٠١) .

(٣): أنظر البيت في لسان العرب (١/٧٩٤).

(٤):شرح الورقات – عبد الله الفوزان – دار المهاجر ص(٢٤).

(٥): أخرجه احمد في المسند رقم الحديث(١٧٦٥٤)، وانظر سلسلة الاحاديث الصحيحة (٤/٤٦٦).

تعريف الحكم الإصطلاحي

هو إسناد أمر إلى آخر[١]ومنهم من زاد : إيجاباً أو سلباً[٢].وعرفه آخرون بأنه : " إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه "[٣].وقيل : هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بطريق الشرع .

فإذا قلت: الصلاة واجبة، فقد أثبتَّ حكمًا لهذه العبادة، وهو الوجوب، بمعنى أنك أثبت الوجوب للصلاة .

بِناءً على التعريف الحكم، فقد ثبت بالاستقراء أن الحكم ينقسم إلى ما يلي :

١: **الحكم الشرعي**: هو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الشرع، كقولنا: الصلاة واجبة، والقتل حرام.

٢: **الحكم العقلي**: هو ما كانت النسبة فيه مستفادة من العقل، كقولنا: الكل أكبر من الجزء.

٣: **الحكم العادي (التجريبي)**: هو ما كانت النسبة فيه مستفادة من العادة والتجربة ، كما يستفاد أن هذا الدواء لهذا الداء.

٤: **الحكم الحسي**: هو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الحس، كحكمنا أن النار محرقة.

٥: **الحكم الوضعي**: هو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الوضع، كقولنا: الفاعل مرفوع, والمفعول منصوب.[٤]

---

(١) : التنقيح صدر الشريعة ١ / ١٤.

(٢): التلويح على التوضيح لمتن التنقيح التفتازاني ، ١ / ١٢ .

(٣): الميسر في أصول الفقه السلقيني / ١٩٧ .

(٤): مذكرة أصول الفقة الشنقيطي(١٠)، الوجيز في أصول الفقة د/محمد الزحيلي(١/٢٨٦).

المطلب الثاني : الحكم الشرعي عند الأصولين :

ينظر علم الأصول إلى الحكم الشرعي من جهة وضع القواعد والمناهج الموصلة إليه . وأورد الأصوليون تعريفات كثيرة له ومن ذلك :

ذهب جمهور الأصولين الى أن حكم الشرعي هو: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو بالوضع " وهو قول فخر الدين الرازي [١] ، والقاضي البيضاوي [٢] ، والإسنوي[٣] ،وقول إمام الغزالي[٤] وغيرهم [٥].

(١): أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدينولد في الري بطبرستان، أخذ العلم عن كبار علماء عصره، ومنهم والده، حتى برع في علوم شتى واشتهر، فتوافد عليه الطلاب من كل مكان. كان الرازي عالما في التفسير وعلم الكلام والفلك والفلسفة وعلم الأصول وفي غيرها. ترك مؤلفات كثيرة تدل على غزارة علمه وسعة اطلاعه" نقلا عن الموسوعة العربية العالمية"

(٢): ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد. قاضٍ وإمام مبرّز من بلاد فارس. تولى قضاء شيراز، وكان صالحًا متعبدًا كان إماما مبرزا نظارا صالحا متعبدا زاهدا وهوصاحب الطوالع والمصباح في أصول الدين والغاية القصوى في الفقه والمنهاج في أصول الفقه ومختصر الكشاف في التفسير وشرح المصابيح في الحديث "طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٨/ ١٥٧) ".

(٣): عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدين: فقيه أصولي، من علماء العربية. ولد بإسنا، وقدم القاهرة سنة ٧٢١ هـ فانتهت إليه رياسة الشافعية. وولي الحسبة ووكالة بيت المال، ثم اعتزل الحسبة. من أشهر كتبه (نهاية السول شرح منهاج الأصول – ط) و (التمهيد – ط) في تخريج الفروع على الأصول" الاعلام للزركلي(٣/٣٤٤)".

(٤): أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، الملقب حجة الإسلام زين الدين الطوسي الفقيه الشافعي، وكانت ولادته سنة خمسين وأربعمائة، وقيل سنة إحدى وخمسين بالطابران ،لم يكن للطائفة الشافعية في آخر عصره مثله، اشتغل في مبدأ أمره بطوس على أحمد الراذكاني ، ثم قدم نيسابور واختلف إلى دروس إمام الحرمين أبي المعالي الجويني، وجد في الاشتغال حتى تخرج في مدة قريبة، وصار من الأعيان المشار إليهم في زمن أستاذه ثم عاد إلى وطنه بطوس واشتغل بنفسه وصنف الكتب المفيدة في عدة فنون منها ما هو أشهرها كتاب " الوسيط " و " البسيط " و " الوجيز " و " الخلاصة " في الفقه، ومنها " إحياء علوم الدين " وهو من أنفس الكتب وأجملها ، وله في أصول الفقه " المستصفى وتوفي يوم الاثنين رابع عشر جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائة بالطابران" وفيات الأعيان (٤/٢١٦)".

(٥): المحصول الرازي ١/ ٨٩، المنهاج البيضاوي(٥٣) ، انظر نهاية السول شرح منهاج الأصول(١٦).

شرح التعريف : أما قولنا "**خطاب**" وهو توجيه الكلام نحو مخاطب لإفهامه .

وقولنا "**خطاب الله تعالى** " يخرج خطاب غيره من الإنس والجن لأن خطاباتهم لا تسمى خطابا .والمراد من الخطاب هو خطاب الله تعالى مطلقا سواء كان منسوبا اليه مباشرة مثل القرآن الكريم أم بالواسطة مثل السنة والإجماع والقياس وغيرها من الأدلة .

وقولنا"**المتعلق**" المرتبط بمعني إرتباطه على وجه يبين صفته من كونه مطلوب أو غير مطلوب .

وقولنا "**والأفعال**" جمع فعل ، ويراد به ما يصدر عن المكلف ويدخل تحت قدرته من قول أو فعل أو اعتقاد ، فالحكم كما يتعلق بالأفعال : كإيجاب الصلاة ، والزكاة ، يتعلق كذلك بالأقوال : كتحريم الغيبة والنميمة، ويتعلق كذلك بالاعتقاد ، مثل : الاعتقاد بوحدانية الله واجب .

وقد خرج بقول: "المتعلق بأفعال المكلفين " الخطابات الوارد من الله التي لاتتعلق بفعل المكلف وهي: ١: الخطاب المتعلق بذاته سبحانه كقوله تعالى ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآئِمَۢا بِٱلْقِسْطِ ۚ ﴿١٨﴾ ﴾ (١).

٢: الخطاب المتعلق بصفاته سبحانه كقوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ ﴾. (٢)

٣: الخطاب المتعلق بفعله سبحانه وتعالى كقوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ ﴾ (٣).

---

(١): آل عمران: ١٨.

(٢): البقرة: ٢٥٥.

(٣): الزمر: ٦٢.

٤: الخطاب المتعلق بالجمادات كقوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ ﴾ [١].

٥: الخطاب المتعلق بالجمادات كقوله تعالى ﴿ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ﴾[٢].

٦: الخطاب المتعلق بذات المكلفين كقوله تعالى:﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ﴾[٣]فإنه وإن كان خطاباً من الله تعالى لكنه ليس بحكم لعدم تعلقه بأفعال المكلفين.

وقولنا : " **المكلفين**" فالقيد بالمكلفين من باب التغليب لأن أحكام الشرعية تتعلق بغير المكلفين مثل الصبي والمجنون في أحكام الزكاة ولذالك قال بعض الأصولين بدل "المكلفين " "أفعال العباد" خروجا من هذا الإشكال.

وقولنا "**بالاقتضاء**" فهو الطلب . والطلب قسمان : طلب فعل وطلب ترك .وطلب الفعل إن كان جازما فهو الإيجاب وإلا فهو الندب .وطلب الترك إن كان جازما فهو التحريم ,وإلا فهو الكراهة. وقولنا "**بالتخير**" وهو الإباحة. والإباحة: وهو تسوية بين فعل الشيء وتركه دون ترجيح أحدهما على الآخر، فهو ما كان فيه المكلف مخيراً بين الفعل والترك. وقولنا"**بالوضع**" الوضع ؛ وهو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببًا لفعل المكلف أو شرطًا أو مانعًا أو صحيحًا أو فاسدًا أو رخصة أو عزيمة.

---

(١): الكهف: ٤٧.

(٢): سبأ: ١٠.

(٣): الأعراف: ١١.

أنه أتى بهذه الكلمة وهي: " أو الوضع " –، لإدخال أقسام خطاب الوضع من السببية، والشرطية، والمانعية، والصحة والفساد، وذلك لأنها أحكام شرعية لم تثبت إلا عن طريق الشرع.(١)

وقد إقتصر بعض الأصولين في التعريف على الإقتضاء أوالتخير وهذا ما يجعل التعريف قاصرا .(٢)

المطلب الثالث: الحكم الشرعي عند الفقهاء :

يرى الفقهاء أن الحكم الشرعي هو:" الأثر المترتب على الخطاب "(٣) ، أي ما تضمنه هذا الخطاب ، فقوله تعالى ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾(٤)

هو الحكم عند الأصوليين.

أما عند الفقهاء :" فهو أثر هذا الخطاب" – ما تضمنه هذا النص – وهو حرمة الزنى.

وقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾(٥)يقتضي وجوب الإيفاء بالعقد فالنص نفسه هو الحكم في اصطلاح الأصوليين ، ووجوب الإيفاء هو الحكم عند الفقهاء.

---

(١): انظر شرح الكوكب المنير ابن النجار (٣٣٣/١)،الوجيز في اصول الفقة د.محمد الزحيلي(٢٨٧/١)،تيسير اصول الفقة للمبتدئين محمد حسن (٤/١).

(٢): اصول الفقة د.وهبةالزحيلي(١/ ٥٤).

(٣) : الوجيز في أصول الفقه عبدالكريم زيدان / ٢٥ .

(٤): الإسراء: ٣٢.

(٥): المائدة: ١.

➢ المبحث الثاني : أنواع الحكم،وفيه خمسة مطالب :

بعد اطلاعنا على تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين ، فإن الملاحظ أن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين إما أن يرد على سبيل الطلب أو التخيير أو الوضع ولذا فإن جمهور الأصوليين يرون أن الحكم الشرعي قسمان رئيسان هما : الحكم التكليفي ، والحكم الوضعي.

وذهب بعض العلماء كالبيضاوي [١] الى أن الحكم الشرعي قسم واحد هو: الحكم التكليفي. واستدل :إنه لا معنى لموجبية الدلوك- مثلاً - إلا طلب الفعل عنده، ولا معنى لمانعية الحيض إلا حرمة الصلاة معه، ولا معنى لصحة البيع إلا إباحة الانتفاع بالمبيع، فتكون أنواع خطاب الوضع داخلة تحت الاقتضاء والتخيير. [٢]

جوابه:

يمكن أن يقال - في الجواب عنه -: إنا لا نُسَلِّمُ ذلك؛ لأمرين:

أولهما: أن المفهوم من الحكم الوضعي غير المفهوم من الحكم التكليفي ، فهما مفهومان متغايران.

ثانيهما: أن لزوم أحدهما للآخر في بعض الصور لا يدل على اتحادهما في جميع الصور بدليل الفروق التي أوجدها بعض العلماء بين الحكم التكليفي والوضعي.[٣]

---

(١): سبق ترجمته ص:١٧.

(٢): المهذب في علم أصول الفقه المقارن (١٣٢ /١).

(٣): المرجع السابق المكان نفسه.

المطلب الأول: النوع الأول:الحكم التكليفي.

وهو "خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين طلباً أوكفاً أو تخيراً " والناظر في هذا التعريف يدرك ان حكم التكليفي يشمل من حيث الأصل أربعة أقسام : وهي: الواجب،والمندوب،والحرام،والمكروه . واما المباح فقد دخل من باب التغليب والتكميل.وسمي هذا الحكم تكليفاً ؛ لأنه يتضمن التكليف. والتكليف : الإلزام مافيه كلفة ومشقة [١].

المطلب الثاني: النوع الثاني الحكم الوضعي.

وهو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا لفعل المكلف، أو شرطا له، أو مانعا، أو صحيحا، أو فاسدا، أو رخصة، أو عزيمة، إذا فالوضع هو جعل الشيء مرتبطا بشيء آخر. وسمي هذا الحكم (وضعيا) ؛ لأنه موضوع من قبل الشارع، فهو الذي قرر ذالك فمثلا : أن السرقة سبب لقطع اليد، والوضوء شرط لصحة الصلاة، من غير أن يتعلق بطلبٍ أو تركٍ[٢] .

المطلب الثالث: العلاقة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

١: الحكم التكليفي فيه طلب الفعل أو طلب الترك أو التخيير بين الفعل والترك، أما الحكم الوضعي فليس فيه طلب أو تخيير، وإنما يفيد الارتباط بين أمرين ليكون أحدهما سببًا للآخر أو مانعًا أو شرطًا .[٣]

(١): اصول الفقة الذي لا يسع الفقيه جهله عياض (٢٨)، اصول الفقة د.وهبة الزحيلي(١/٤٢).

(٢): اصول الفقة د.وهبة الزحيلي(١/٤٣)،تيسير علم اصول الفقة عبدالله بن يوسف العنزي(١/٥٢).

(٣) : أصول الفقه، خلاف: (ص ١١٦)، تسهيل الوصول: (ص ٢٤٨)، الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: (ص ٤٢).

٢: الحكم التكليفي مقصود بذاته في الخطاب، ليقوم المكلف بالفعل أو الترك أو التخيير، أما الحكم الوضعي فلا يقصد من المكلف مباشرة، وإنما وضعه المشرع ليرتب عليه الأحكام التكليفية، ميثال ذالك: ملك النصاب سبب للزكاة، والطهارة شرط لصحة الصلاة. (١)

٣: إن الحكم التكليفي يتعلق بالمكلف وهو البالغ العاقل الذي يتوجه إليه الخطاب، ويقع عليه التكليف، أما الحكم الوضعي فإنه يتعلق بالإنسان سواء أكان مكلفًا أم لا، كالصبي والمجنون، والنائم والناسي والساهي والغافل والسكران والمعتوه ونحوهم ، فقال الفقهاء بصحة بيع الصبي عند الحنفية، وأنه يضمن ما يتلفه إذا كان سببًا بالاتفاق. (٢)

٤: أن خطاب التكليف يشترط فيه قدرة المكلف على فعل ما كلف به؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (٣) وقوله ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾(٤)وأما خطاب الوضع فليس من شرطه ذالك فقد يكون مقدوراً للمكلف، وقد يكون غير مقدور للمكلف. فميثال ما يقدر المكلف على فعله وتركه: السرقة التي هي سبب في قطع اليد، وهي أسباب داخلة تحت تصرف المكلَّف وقدرته، فهو يستطيع أن يسرق فيكون سببا في قطع يده، ويستطيع ترك السرقة. ومن أمثلة ما لا يقدر المكلف عليه: دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة، وحولان الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة، والأبوة التي هي مانعة من وجوب

(١): الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص ٤٢، مباحث الحكم: ص ٦١.

(٢): الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص ٤٢، أصول الفقه الإسلامي، البرديسي: ص ٥٢، شرح الكوكب المنير: ١ ص ٤٣٦.

(٣): البقرة: ٢٨٦.

(٤): الحج: ٧٨.

القصاص من الوالد لولده. فهذه أسباب وشروط وموانع ليست في مقدور المكلف، بل هي خارجة عن قدرته. [١]

٥: في الحكم التكليفي يشترط علم المكلف بما كلف به، فالجاهل به لا يثبت في حقه تكليف،[٢] والحكم الوضعي لا يشترط العلم به، فمن فعل حكم المحرم جاهلا بتحريمه فلا يؤثّم بل يُعذر، ولكن من فعل سببا من أسباب الضمان لزمه وإن لم يعلم بكونه سببا للضمان. ولكن في العقوبات البدنية مثل الحدود لا يلزمه الحد إذا كان جاهلا بالتحريم، فمن سرق وادّعى عدم علمه بحرمة السرقة، وأمكن تصديقه لكونه حديث عهد بالإسلام مثلا، فلا تُجعل السرقة سببا في إقامة الحد عليه؛ لأن وجوب الحد تابع للتحريم، والتحريم حكم تكليفي لا يثبت مع الجهل.

وأما في ضمان المتلفات فإن الضمان ليس تابعا للتحريم بدليل أنه إذا اضطر يباح له الأكل من مال غيره وعليه ضمانه، ولذا قالوا: " الاضطرار لا يبطل حق الغير".[٣]

المطلب الرابع:اقسام الأحكام التكليفية بين الجمهور والحنفية,وبيان سبب التقسيم :

قسم جمهور الأصوليين الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام، وهي؛ الأول: الإيجاب: وهو ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا. الثاني: الندب: هو ما طلب الشارع فعله طلبًا غير جازم. الثالث: الإباحة: وهو التخيير بين الفعل والترك. الرابع: الكراهة: وهو ما طلب الشارع تركه طلبًا غير جازم.

---

(١) ينظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (١/ ٣٨٤) وايضا: أصول الفقه، خلاف: ص ١١٦،شرح الكوكب المنير: ١ ص٤٣٦.

(٢) : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص: ٦٥)

(٣): المرجع السابق ص:٦٦.

الخامس: التحريم: وهو ما طلب الشارع تركه طلبًا جازمًا.[١]

قسم الحنفية الحكم التكليفي إلى سبعة أقسام : وهي

١: الافتراض: وهو ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا بدليل قطعي الثبوت والدلالة، كالصلاة والزكاة والجهاد.

٢: الإيجاب: وهو ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا بدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة، مثل صدقة الفطر والأضحية وقراءة الفاتحة وصلاة الوتر .

٣ : الندب: وهو ما طلب الشارع فعله طلبًا غير جازم، مثل الجمهور.

٤: الإباحة: وهي التخيير بين الفعل والترك.

٥: الكراهة التنزيهية: وهي ما طلب الشارع تركها طلبًا غير جازم، كالمكروه عند الجمهور.

٦ :الكراهة التحريمية: وهي ما طلب الشارع تركه طلبًا جازمًا ولكن بدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة.

٧: التحريم: وهو ما طلب الشارع تركه طلبًا جازمًا بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، مثل قتل النفس والزنا.

بيان سبب الذي ادى الي تقسيم الاحكام التكليفية .

اولا: مسلك الجمهور:

ويقول الشوكاني[٢] : " لأن الخطاب إما أن يكون جازما، أو لا يكون جازما، فإن كان جازما فإما أن يكون طلب الفعل، وهو الإيجاب، أو طلب الترك، وهو التحريم وإن كان غير جازم،

---

(١) : إرشاد الفحول: ص ٦، المستصفى: ١ ص ٦٥، منهاج الوصول: ص ٥، الإحكام، الآمدي: ١ ص ٩١، نهاية السول: ١ ص ٥٠.

(٢) : أحمد بن محمد بن علي الشوكاني: قاض، من فضلاء اليمانيين، من أهل صنعاء وهو ابن العلامة (الشوكاني) الكبير نصب للقضاء في صنعاء زمنا. وأصابته محن في أيام الناصر (عبد الله بن الحسن) وأيام الإمام أحمد بن هاشم، فسجن في

فالطرفان إما أن يكونا على السوية، وهو الإباحة، أو يترجح جانب الوجود، وهو الندب، أو يترجح جانب الترك، وهو الكراهة.(١)

ويقول إبن قدامة (٢) : " وجه هذه القسمة: أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أوالتخيير بينهما. فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر، فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب، وإلا فيكون إيجابًا. والذي يرد باقتضاء الترك نهي، فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة، وإلا فحظر". (٣)

وبالمعنى الاخر أن الخطاب يتنوع في ثلاثة أنواع :

١: فالمطلوب إيجاده نوعان : الواجب ، والمندوب.

٢: والمطلوب تركه نوعان أيضاً : المحرم والمكروه.

٣: والمخير فيه هو المباح(٤).

ثانيا : مسلك الحنفية :

سلك الحنفية في تقسيم الحكم التكليفي مسلكاً يغاير مسلك الجمهور؛ فعند الحنفية الفعل اللازم قسمان : " فرض وإيجاب " ، واللازم الترك أيضاً قسمان : " تحريم وكراهة تحريم".

عهد الأول، وفرّ من صنعاء في عهد الثاني، فطاف متنقلا في بعض الأطراف، ثم استقر في (الروضة) يحكم وينفذ الشريعة وهو لم يولَّ ذلك فكان علماء اليمن يسمونه (قاضي أرحم الراحمين) ! وتوفي فيها " الأعلام للزركلي ١/ ٢٤٧".

(١) : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول(١/ ٢٥).

(٢) : الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي، الجماعيلي، ثم الدمشقي، الصالحي، الحنبلي، صاحب "المغني" {سير أعلام النبلاء ط الحديث (١٦/ ١٤٩)} .

(٣): روضة الناظر وجنة المناظر (١/ ٩٧).

(٤): علم اصول الفقة خلاف (٩٦).

وسبب تفريقهم بين " الفرض " و " الإيجاب ": أنهم يقسمون طلب الفعل على سبيل الجزم إلى قسمين الأول: ما طلب الشارع الفعل على سبيل الجزم بدليل قطعي، ويسمونه "فرضا".

الثاني:ما طلب الشارع الفعل على سبيل الجزم بدليل ظني، ويسمونه "واجبا" .

وسبب تفريقهم بين " الحرام "، و " الكراهة التحريمية ": أنهم يقسمون طلب الترك على سبيل الجزم إلى قسمين:

الأول: ما طلب الشارع ترك الفعل على سبيل الجزم بدليل قطعي، يسمونه " حراما".

الثاني: ما طلب الشارع ترك الفعل على سبيل الجزم بدليل ظني، و يسمونه "كراهة تحريم" .

أما الجمهور : فلم يروا ما رأى الحنفية ، بل عدوا اللازم الفعل قسماً واحداً ، واللازم الترك قسماً واحداً كذلك. ولقد كان لهذا الاختلاف بين المدرستين أثره الواضح في النظرة إلى المسميات التي تطلق على ما ثبت لكل واحد[١].

المطلب السابع: ما هي حكمة تنوع الأحكام التكليفية الى خمسة انواع .

واما الحكمة في تنوع الأحكام التكليفية حكمتين :

الأول : التخفيف ورفع الحرج والشقة عن المكلفين , وميثال ذالك: أن جُل الأحكام التكليفية وضعت لمصلحة العباد فلو أختصر في الوجوب والتحريم لأدى ذالك الي الحرج والمشقة والتضيق ولكن بِمَنِ الله ورحمته ففتح باب المباحات والمكروهات والمستحبات تخفيفا لعباده.

الثاني : : الابتلاء والامتحان من الله تعالى للمكلفين. [٢]

(١): الاحكام التكليفية في الشريعة الاسلامية د.محمد البيانوني(٥٨)، مراتب الحكم د.حسن سعد خضر (٧٠)

(٢) انظر:المهذب في علم أصول الفقه المقارن(١/ ١٤١).

➢المبحث الثالث :الواجب وفيه اربعة مطالب :

❖ المطلب الأول: تعريف الواجب لغة وإصطلاحا.

❖ المطلب الثاني : صيغ الواجب وأساليبه.

❖ المطلب الثالث: حكم الواجب أقسامه.

❖ المطلب الرابع :(مسائل متفرقة تتعلق بالواجب) منها:

❖ اولا: الفرق بين الواجب والفرض بين مذهب الجمهور والحنفية.

❖ . ثانيا:مسألة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)

المطلب الأول تعريف الواجب لغة وإصطلاحا

الواجب في اللغة له معان:

منها: اللزوم، ومنه " وجب البيع " بمعنى إذا لزم .

منها : السقوط ومنه قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾[١]

ومنها: الثبوت والاستقرار : ومنه «اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك».[٢]

إذا ولفظ الواجب يعني الساقط والثابت والاستقرار والاستحقاق واللزوم.

تعريف الواجب في الإصطلاح:

فاكثر الاصوليين يعرفه بالحد ؛ اي ببيان الحقيقة والماهية. وبعضهم يعرفه بالرسم ؛ وهو تعريف ببيان الثمرة والحكم والأثر . والتعريف بالحد أدق والأشمل . ولأجل هذا قال إبن عقيل[٣] : " إن حَدَّهُ يأباه المحقوقون " [٤]. واستحسن هذا القول الإمام تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي[٥] في شرحه وقال :" وهو حسن ".

---

(١): الحج: ٣٦.

(٢): اخرجه الحاكم (١/٥٢٥)،وفي سنده حميد الاعرج قال الذهبي في الميزان متروك وقال احمد ضعيف وقال ابوزرعٍ واه وقال الدارقطني : متروك وقال الآلباني ضعيف ؛ فيه من اختلط وأرده في :" الضعيفة برقم ٢٩٠٨، وفي الجامع الصغير برقم ١١٨٤".

(٣): العلامة البحر، شيخ الحنابلة، أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي، الظفري، الحنبلي، المتكلم، صاحب التصانيف، كان يسكن الظفرية، ومسجده بها مشهور ولد سنة إحدى وثلاثين وأربع مائة. { سير أعلام النبلاء ط الحديث (١٤/ ٣٣٠) }.

(٤): الواضح في اصول الفقة ص(١/٢٩) .

(٥) : محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، تقي الدين أبو البقاء، الشهير بابن النجار: فقيه حنبلي مصري. من القضاة. قال الشعراني: صحبته أربعين سنة فما رأيت عليه شيئا يشينه، وما رأيت أحدا أحلى منطقا منه ولا أكثر أدبا مع

وعرفو بعض العلماء بانه : " هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه" [١] الا أنه تعريف بالرسم :أعني تعريف بالثمرة .

شرح التعريف: وقولهم "ما" : اسم موصول بمعنى الذي وهي صفة الفعل الواجب.

وقولهم "يثاب" : والثواب من الله سبحانه وتعالى.

و**قولهم " فاعله "** : فاعل الواجب ويدخل المندوب هنا لأن فاعله يثاب علي فعله ويخرج المكره لأن فاعله لايستحق الثواب.

وقولهم " ويعاقب على تركه " لو عبر "يستحق العقاب" بدلا من "ويعاقب" لكان أحسن لأن العقاب والعذاب تحت مشئةِ الله ، وإحتمال أن يعفو اللَّه عنه كرمًا منه وفضلًا.

وهذا التعريف من حيث الحكم والثمرة اي أنه تعريف من حيث العوارض والصفات التي تميزه عن غيره، وتظهر به حقيقته[٢].

تعريف حيقية الواجب: ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبًا حتمًا.[٣] وبعبارة أخري وهو ماطلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام سواء مستفاداً من صيغة الطلب نفسها أو من قرينة خارجية .

جليسه. له (منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات – ط) مع شرحه للبهوتي، في فقه الحنابلة "الأعلام للزركلي (٦/ ٦)" .

(١): انظر منهاج الوصول: ص ٥، الإحكام، الآمدي: ١ ص ٩١، إرشاد الفحول: ص ٦، مختصر ابن الحاجب: ص ٣٤،المستصفى: ١ ص ٦٥.

(٢): شرح الكوكب المنير ص(١/٣٤٦)، اصول الفقة د.وهبة الزحيلي ص(١/٤٦).

(٣): علم اصول الفقة خلاف : (١٠٥)،الوجيز في اصول الفقة د.محمد الزحيلي(١/٣٠٥).

شرح التعريف:

وقولنا : "ما" بمعنى الذي، وهي صفة الفعل.

وقولنا: "طلب الشارع فعله " اي القيام به, ويدخل هذا القيد الواجب والمندوب لأن كلاهما طلب الشارع فعلهما، ويخرج المندوب لأن الشارع لم يطلب فعله ولاتركه وكذالك يخرج المحرم والمكروه لأن كلاهما لم يطلب فعلهما بل طُلب تركهما .

وقولنا: " طلبا حتما " أي طلبًا لازمًا جازمًا ويخرج من هذا القيد المندوب لأنه طُلب بدون حتم ولا جزم. وهذا التعريف من حيث الحقيقة والماهية [١].

المطلب الثاني : صيغ الواجب وأساليبه.

للواجب صيغ وأساليب كثيرة وردة في نصوص الكتاب والسنة . والأساليب التي تدل على الواجب بعضها حقيقة، وبعضها مجاز، ومن اهمها:

الأولى: فعل الأمر مثل قوله تعالى:﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ﴾[٢].

الثاني: الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى؛ ﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ﴾[٣]وكقوله تعالى ؛﴿ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ [٤].

---

(١): علم اصول الفقة خلاف : (١٠٥)،الوجيز في اصول الفقة د.محمد الزحيلي(١/٣٠٥)،

(٢): البقرة:١١٠.

(٣): الطلاق: ٧.

(٤): الحج: ٢٩.

الثالث: اسم فعل الأمر كقوله تعالى؛ ﴿ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ بمعنى: إلزمو . وكقوله صلى الله عليه وسلم –: "مه، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا". (١)

الرابع :المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ﴾ (٢).

فإن هذه الصيغ المتقدمة كلها، تكون للطلب على سبيل الجزم إلا أن هناك أساليب أخرى يمكن أن يستفاد منها الوجوب أيضاً:

١: التصريح من الشارع بلفظ الأمر مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ (٣).

٢: التصريح بلفظ الإيجاب أو الفرض، أو الكتب مثل قوله تعالى؛ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ (٤) وكقوله تعالي ؛﴿ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ﴾(٥) .

٣: كل أسلوب يفيد الوجوب في أصل لغة العرب كقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾(٦).

---

(١) : البخاري ٢٧٩/٣ في التهجد: باب ما يكره من التشديد في العبادة، ومسلم رقم (٧٨٥) في صلاة المسافرين: باب أمر من نعس في صلاته.

(٢): محمد ٤.

(٣): النساء: ٥٨.

(٤): البقرة: ١٨٣.

(٥): النساء: ١١.

(٦): آل عمران: ٩٧.

٤ :وكذلك ترتيب الذم والعقاب على الترك أو تسبب إحباط العمل مثل قول الله تعالي ؛ ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ [١] ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [٢].

المطلب الثالث: حكم الواجب وأقسامه

أنه يلزم الإتيان به ، ويثاب فعله لكن بشرط الإمتثال ، ويترتب على تركه العقاب الشديد، ويكفر من أنكره إذا ثبت بدليل قطعي . [٣]

أقسام الواجب.

ينقسم الواجب أربعة تقسيمات باعتبارات مختلفة؛

التقسيم الأول: الواجب باعتبار ذاته ينقسم الي واجب معين وواجب مخير.

التقسيم الثاني: الواجب باعتبار وقته ينقسم إلى واجب مؤقت وواجب مطلق.

التقسيم الثالث: الواجب باعتبار تقديره وتحديده بحدّ معين إلى واجب محدد وواجب غير محدد.

التقسيم الرابع : الواجب باعتبار فاعله، أي: باعتبار المخاطبين به إلى واجب عيني وواجب كفائي[٤].

---

(١): الزمر: ٦٥.

(٢) النور: ٦٣.

(٣): أصول الفقة لدكتور / وهبة الزحيلي ج١ ص ٤٦ وايضا : الحكم التكليفي لدكتور/ محمد ابو الفتح البيانوني ص ٩٤ .

(٤): علم اصول الفقة خلاف(ص:١٠٦)، البحر المحيط للزكشي(٢٤٦/١)،اصول الفقة الذي لايسع الفقيه جهله (ص:٣٢).

التقسيم الأول: الواجب باعتبار ذاته ينقسم الي واجب معيّن وواجب مخير.

أولا: الواجب المعيّن:

وهو ماطلب الشارع طلباً جازماً بعينه، دون تخيير بينه وبين غيره كالصلاة والصيام والزكاة، والحج، وأداء الديون، وثمن المبيع ورد المغصوب والوفاء بالعهد، ونحو ذلك. (١)

وأما حكمه: أنّه لا تبرأ ذمّة المكلّف إلاّ بفعله وأدائه بعينه.

وهو الواجب الذي لا يقوم غيره مقامه .

ثانيا: الواجب المخّير:

وهو ما طلب الشارع طلبا جازما لابعينه أو الواجب الذي خُيِّر فيه المكلف بين أشياء محصورة. مثل كفارة اليمين فإنها واجبة، ولكن المكلف مخير بين ثلاثة أشياء: العتق، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين وكتخيير الإمام بين المنّ أو الفداء في الأسرى إذا أثخن في الأرض.وكذالك تخير الحالف بين الإطعام أو الكساء أو تحرير الرقبة.(٢)

ويسمى هذا الواجب بالواجب المبهم عند كثير من الأصوليين. ويقول إبن بدران (٣) : "

---

(١) : المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٥٩، ١٦، التبصرة: ص ٧٠.

(٢): اصول الفقة الذي لا يسع الفقيه جهله (ص: ٣٢)

(٣) : عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران فقيه أصولي حنبلي، عارف بالأدب والتاريخ، له شعر. ولد في " دومة " بقرب دمشق، وعاش وتوفي في دمشق. كان سلفي العقيدة، فيه نزعة فلسفية، حسن المحاضرة، كارها للمظاهر، قانعا بالكفاف، لا يعني بملبس أو بمأكل، يصبغ لحيته بالحناء، وربما ظهر أثر الصبغ على أطراف عمامته. ضعف بصره قبل الكهولة، وفلج في أعوامه الأخيرة. ولي إفتاء الحنابلة. وانصرف مدة إلى البحث عما بقي من الآثار، في مباني دمشق القديمة، فكان أحيانا يستعير سلما خشبيا، وينقله بيديه ليقرأ كتابة على جدار توفي سنة ١٣٤٦ هـ الموافق ١٩٢٧م " الأعلام للزركلي (٤/ ٣٧) " .

أن الواجب إما أن يكون معينا كأن ينذر عتق هذا العبد المعين أو عتق سالم من عبيده فيكون مخاطبا بعتقه على التعيين وكذا لو نذر الصدقة بمال بعينه كهذه الدنانير أو الإبل ونحو ذلك وإما أن يكون مبهما في أقسام محصورة كإحدى خصال الكفارة ككفارة اليمين المذكورة في قوله تعالى ﴿ فَكَفَّـٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ ﴾[1] وهذه المسألة تعرف بمسألة الواجب المخير" [2].

وحكم هذا النّوع: أنّ ذمّة المكلّف تبرأ بفعل أي واحد من الواجبات، لذلك يسمّى " مخيّرا ".

والواجب المخير ينقسم الى قسمين : قسم يجوز الجمع فيه بين الأمور المخير بينها، مثل خصال الكفارة، وقسم لا يجوز الجمع بين الأمور المخير بينها، مثل إذا مات الإمام وتقدم إلى الخلافة عدة أشخاص فيجب على الأمة اختيار واحد منهم ليكون خليفة، ولا يجوز الجمع بينهم، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: "إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما" . [3]

وأختلف الأصوليون في الواجب المخير فيما يتعلق به أو بمعنى آخر هل يعتبر الجميع واجباً أم إن واحداً فقط منها هو الواجب ؟ على مذهبين :

(١): المائدة: ٨٩.

(٢) : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص: ١٤٧).

(٣) : رواه مسلم في كتاب الإمارة – باب اذا بويع لخليفتين– رقم الحديث (١٨٥٣).

المذهب الأول : أن الواجب المخير يتعلق بواحدٍ مبهم أي أن المكلف مخير في تحقيق اي فردٍ من الأفراد المخير بينهما وهو مذهب جمهور الأصوليين والأشاعرة [١]والفقهاء. [٢]

واستدلوا بما يلي :

وقوعه شرعاً ١: وذالك في قوله تعالي ﴿ فَكَفَّـٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَـٰمُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [٣] .

وجه الدلالة : فإن التخير في هذه الآية دل على جواز كون المأمور به واحداً لا الجميع .

٢: وفي قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرۡبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثۡخَنتُمُوهُمۡ فَشُدُّواْ ٱلۡوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّۢا بَعۡدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلۡحَرۡبُ أَوۡزَارَهَا ﴾[٤] وجه الدلالة : فهنا الشارع الحكيم خير الإمام بالنسبة للأسرى بين المن والفداء , فهذا التخير يدل على أن المأمور به وحدا لا الجميع .

٣: وفي قوله تعالي ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖ ﴾[٥].

وجه الدلالة : وهذا نصُ بالتخير في فدية حلق الرأس لعذر ويقوي ذالك ما أخرجه الشيخان

---

(١): الأشاعرة فرقة من أكبر الفرق الإسلامية، وأوسعها انتشاراً، وهم ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري . رحمه الله . الذي ولد سنة ٢٦٠، وتوفي سنة ٣٢٤ على ما صححه ابن عساكر والذي تخرج على المعتزلة في علم الكلام، وتتلمذ لشيخهم في عصره أبي علي الجبائي. غير أن الأشعري بعد ذلك سلك طريقاً غير طريق المعتزلة، إذ هداه الله إلى الحق، فأخذ يرد على المعتزلة، ويفنّد مذاهبهم "الإيمان بين السلف والمتكلمين (ص: ١٤٩)".

(٢): البرهان امام الحرمين (١/ ١٩٠) ، التبصرة للشيرازي (١/ ٧١) ، المحصول الرازي(٢ / ١٦٠).

(٣): المائدة: ٨٩.

(٤): محمد: ٤.

(٥): البقرة: ١٩٦.

والترمذي عن كعب بن عجرة (وكان معذورا) فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " إحلق رأسك وأنسك نسيكة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستين مسكينا [١]"

٤: ونُقِل عن القاضي أبي بكر الباقلاني [٢]الإجماع حيث قال : (إنه إجماع السلف وأئمة الفقه) [٣].

هـ): العقل "فإن السيد لو قال لعبده: أوجبت عليك خياطة هذا القميص، أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم، أيهما فعلت اكتفيت به، وإن تركت الجميع عاقبتك، ولا أوجبهما عليك معًا، بل أحدهما لا بعينه، أيهما شئت، كان كلامًا معقولًا" . [٤]

والأدلة في ذالك كثيرة .

(١): اخرجه البحاري في كتاب المغازي-باب غزوة الحديبية -رقم (٤١٩٠)،ومسلم في كتاب الحج-باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به اذى رقم (١٢٠١).

(٢): الإمام، العلامة، أوحد المتكلمين، مقدم الأصوليين، القاضي، أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري، ثم البغدادي، ابن الباقلاني، صاحب التصانيف، وكان يضرب المثل بفهمه وذكائه، وكان ثقة إماما بارعا، صنف في الرد على الرافضة، والمعتزلة، والخوارج والجهمية والكرامية، وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري، وقد يخالفه في مضائق، فإنه من نظرائه، وقد أخذ علم النظر عن أصحابه مات في ذي القعدة، سنة ثلاث وأربع مائة، وصلى عليه ابنه حسن"سيراعلام النبلاء١٧/١٩٣".

(٣) : نهاية السول الاسنوي (١ / ١٣٤) .

(٤) : روضة الناظر وجنة المناظر ابن قدامة (١/ ١٠٥) .

المذهب الثاني : أن الواجب المخير متعلق بكل فردٍ من أفراده المحصورة ويكون المعنى أنه لايجوز تركها كلها ويلزم فعل واحد منهما وهو مذهب الجبائي[١] وابنه من المعتزلة والشيعة . ونسب القاضي عبد الجبار بن أحمد[٢] هذا المذهب لجميع المعتزلة . [٣]

واستدل هذا المذهب بأدلة منها :

اولا: قالو انه لا معني للوجوب بمعنى أنه يستحيل إجتماع الوجوب مع التخير .

وأجيب: عن هذه الإستدلال بانه مبطول بخصال كفارة اليمين والأسارى حيث ورد الوجوب مع التخير .

ثانيا : إنه يستحيل التكليف بواحد مبهم ، لأنه مجهول، والتكليف بالمجهول محال، فلا بدّ إلاّ أن يجعل التكليف بكل واحد من هذه الأمور.

واجيب: عن هذه الإستدلال بأننا لا نسلم هنا بجهالة الواحد المبهم، إذ الواجب المخيّر هو "القدر المشترك،" الذي يتحقق حصوله بحصول جزء من جزئيات المخيّر فيه، ولا جهالة في هذه الحالة.

وهناك مذهب ثالث في المسألة وهو: " إن الخطاب فى الواجب المخيّر متعلق بواحد معينٍ عند الله مبهم عندنا " والعلماء يطلقون على هذا القول – قول التراجم – لأن الأشاعرة ينسبونه

---

(١): شيخ المعتزلة، وصاحب التصانيف، أبو علي محمد بن عبد الوهاب البصري. مات بالبصرة، سنة ثلاث وثلاث مائة. أخذ عن: أبي يعقوب الشحام. وعاش: ثمانيا وستين سنة. ومات، فخلفه ابنه؛ العلامة أبو هاشم الجبائي. وأخذ عنه فن الكلام أيضا: أبو الحسن الأشعري، ثم خالفه، ونابذه، وتسنن " سير أعلام النبلاء ط الحديث (١١/ ١١٣)".

(٢): ابن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل، العلامة المتكلم، شيخ المعتزلة، أبو الحسن الهمذاني، صاحب التصانيف، من كبار فقهاء الشافعية "سير أعلام النبلاء ط الحديث (١٣/ ٤٢)" .

(٣) : المعتمد لأبي الحسين (١/ ٨٧) .

إلى المعتزلة، والمعتزلة ينسبونه الأشاعرة ، فترجم كل طرف للآخر به.

الراجح : والذي يظهر في المسألة أن دليل جمهور هو الراجح لقوة أدلتهم.

التقسيم الثاني: الواجب باعتبار وقته ينقسم إلى واجب مؤقت واجب غير مؤقت (مطلق).

الواجب ألمؤقت: هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا حتما في وقت معين :أعني ؛له بداية ونهاية مثل الصلاة وصوم رمضان والحج.(١)

أما حكمه:فأنه لا يلزم المكلف بالإتيان به إلا بعد دخول الوقت، ولا يصح إتيانه غالبا إلا في وقته المحدد له، بدون تقديم ولا تأخير، فإن قدمه عن الوقت كان باطلا ، وإن أخره عن وقته بدون عذر كان آثما (٢).

أن المطلوب في الواجب المؤقت واجبان: اولا فعل الواجب ، ثانيا فعله في وقته. فمن فعل الواجب بعد وقت خروجه فإنه فعل إحدى الواجبين وهو فعل الواجب المطلوب ، وترك الواجب الآخر وهو فعله في وقته فيأثم بترك الواجب الثاني بغير عذر ولذالك إستحق أجرُ واحد وأما إذا ادى وقته فإنه يستحق أجران: اجر واجب الأداء واجر واجب الوقت.

وينقسم الواجب المؤقت الي مضيقٍ وموسع.

الواجب المضيق : هو الواجب الذي يكون وقته محدداً بحيث يسعه ولايسع من غيره ، وسمي مضيقاً لأن وقته مضيق . وذالك مثل الرمضان مضيق لا يسع إلا صوم رمضان ولا يمكن

(١): اصول الفقة الذي لايسع الفقيه حهله لعياض (٣٢)،تيسير علم اصول القفة عبد الله يوسف(٢٥/١)

(٢): الوجيز في اصول الفقة د.محمد الزحيلي(١/ ٣١٠).

للإنسان أن يصوم فيه أي صوم آخر سوى رمضان. وتطلق الحنفية على الواجب المضيق اسم المعيار، لأن الواجب يقدر بمقدار الوقت. (١)

ويمثل الشافعية الواجب المضيق بصلاة المغرب على القول الجديد للإمام الشافعي ، إذ مقدار وقت المغرب ما يُمَكّنُ من التطهر وستر العورة والأذان والإقامة والدخول في الصلاة (٢).

الواجب الموسع : وهو الواجب الذي يكون وقته واسعاً لأدائه بحيث يسعه ويسع من غيره. وسمي موسعا لأن وقته موسع(٣). وذالك مثل صلاة الظهر فلها وقت موسع يمكن أداء صلاة الواجب (صلاة الظهر) وأداء صلاة اخرى مثل نوافل المشروعة المرغوبة من التطوع.

وزاد بعضهم على هذين القسمين قسماً ثالثاً، وهو: (واجب ذو شبهين أو مشكل) ؛

وهو الذي شابه الواجب الموسع من جهة، كما شابه الواجب المضيق من جهة أخرى أو هو الذي لايسع وقته غيره من جهة ويسع غيره من جهة أخرى كالحج ، واعتبره بعضهم نوعاً من أنواع الواجب الموسّع .

وأنكر أصحاب أبي حنيفة التوسع، وقالوا: هو يناقض الوجوب(٤) هذا هو الدليل الذي تمسك به الحنفية على أنكار الواجب الموسع معناه ؛ أن الواجب مع التوسعة يتنافيان لأن الواجب لايجوز تركه وهذا يجوز تركه .

---

(١) : المستصفى الغزالي : ١ ص ٦٩، المدخل إلى مذهب أحمدابن بدران : ص ٦٠.

(٢) : المهذب في فقه الإمام الشافعي الشيرازي (١/ ١٨٥).

(٣): الاحكام في اصول الاحكام للآمدي (١/١٠٥).

(٤): روضة الناظر وجنة المناظر ابن قدامة (١/ ١٠٨)

نوقش

أن الواجب الموسع يجب أدائه في وقتً ما : إما أوله ، أو وسطه ، أو آخره فجرى مجرى "الواجب المخير " إلا أنه الإخلال بجميعها ولا يجب الإتيان بها جميعاً فتجب خصلة واحدة غير معينة أو بمعنى آخر يجواز ترك الفعل فيما عدا الجزء الأخير لا يقتضي عدم الوجوب، لأن الوجوب فيما عدا الجزء الأخير وجوب موسع، والذي ينافي الوجوب: هو الترك في جميع الأوقات، لا الترك في بعض الأوقات.

وقد ثبت الواجب الموسع عند الجمهور .

واستدلوا مايلي ا: عموم قوله تعالى ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ ﴾ [1] أن الصلاة تجب في أول الوقت وجوبًا موسعًا. إن هذا الأمر عام يتناول جميع أجزاء الوقت المذكور من غير إشعار بالتخصيص ببعض أجزائه.

ب:السنة: وروي أن الله –تعالى– لما فرض الصلاة أرسل جبريل –عليه السلام– ليعلّم النبي – صلى الله عليه وسلام– كيفية الصلاة وأوقاتها، فأم جبريل النبي –صلى الله عليه وسلم– وصلى به الصلاة في أول يوم في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلاها في آخر الوقت، ثم قال له: "الوقت ما بين هذين" وهو حديث صحيح. [2]

قال البخاري: "هو أصح شيء في المواقيت".

---

(١): الإسراء: ٧٨.

(٢) : رواه البخاري في صحيحه "١/ ١٠١" وأبو داود في سننه "١/ ١٦١"، وأحمد في مسنده "١/ ٣٣٣" والنسائي في سننه "١/ ٢٦٢"

ج: الإجماع ؛ أن الإجماع منعقد على أن من أدى الصلاة في أول وقتها أثيب عليها ثواب الفرض، وتلزمه النية، إذ النية تابعة لعلم المكلف وقصده، ولذلك يقول الآمدي :"أجمع السلف على أن من فعل الصلاة في أول الوقت ومات، أنه أدى فرض الله عليه".(١)

د: القياس : ويقاس على الواجب المخير، فكما أنه جاز التخيير بين أفراد الواجب في الواجب المخير – كخصال كفارة اليمين – فكذلك يجوز التخيير بين أجزاء الوقت في الواجب الموسع كالصلاة ولا فرق، بجامع بينها وهي : حصول المصلحة، وسقوط الفرض. (٢)

الواجب غير مؤقت (مطلق).

وهو ماطلبه الشارع فعله فعله من المكلف طلبا حتما من غير تعين وقتاً لأدائه وهو الذي يكون مطلقا عن الوقت وذالك مثل الحجّ والعمرة عند الشافعية ،وقضاء صوم رمضان عند الحنفية، والوفاء بالنّذر غير المحدّد.

التقسيم الثالث: الواجب باعتبار تقديره وتحديده بحدّ معين إلى واجب محدد وواجب غير محدد.

الواجب المحدد : وهو الواجب الذي حدد الشارع له مقدارا معينا، ، ولا تبرأ الذمة إلا بأدائه بمقداره الذي عيّنه له الشارع مثل الفرائض –كالزكاة والصلاة ، والحدود والكفارات وغير ذلك من الأمور التي حدد الشارع مقاديرها ، فقد بين الشارع مقدار الزكاة في كل نوع، وذكر عدد الصلوات وركعاتها، ونص على مقدار الكفارة في اليمين والظهار، وغير ذلك مما حدده الشارع الحكيم.

---

(١) : الإحكام في أصول الأحكام "جـ١ ص ١٠٨

(٢): الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص: ٣٠).

ولكن هذا التقسيم لا يترتب عليه كبير فائدة. [١]

حكمه: أنه يجب ديناً في الذمة ولا تبرء ذمة المكلف منه إلا بأدائه علي وجه الشرعي وتصح مطالبته به من غير توقف علي القضاء أو الرضاء . [٢]

الواجب غير المحدد :ما لم يعين له الشارع مقداراً معيناً بل طلبه بغير تحديدا، ومثلوا له بالعدل والإحسان، والوفاء، ومواساة ذوي القربى والمساكين والفقراء، والاقتصاد في الإنفاق والإمساك، والدفع بالتي هي أحسن، والاستقامة و الإنفاق في سبيل الله ، وإطعام الجائع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المقصود فيها سد الحاجة وتحقيق الهدف منها، وهذا يختلف أيضا باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن[٣].

وحكمه : فالواجبات غير المحددة لازمة ، والمكلف مطالب بها ، غير أنها لا تترتب في ذمته . [٤]

التقسيم الرابع : الواجب باعتبار فاعله، أي: باعتبار المخاطبين به إلى واجب عيني وواجب كفائي.

الواجب العيني : وهو ما طلب الشرع فعله من كل مكلف بعينه بحيث إذا تركه أيّ مكلف دون عذر شرعي أثم . ويمكن أن يمثل لذلك بالصلوات الخمس ، والزكاة ، والحج ، وبر الوالدين ، وصلة الأرحام ، وترك شرب الخمر، والكف عن الزنى ، وغيرها كثير مما هو من الفرائض العينية.

وسبب التسمية هذا الواجب بالعيني : لأن الفعل الذي تعلق به الإيجاب منسوب إلى العين والذات.

---

(١) : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله /لعياض السلمي / (ص: ٣٩).

(٢) اصول الفقة د: وهبة الزحيلي (ص/ ٦٦) .

(٣): الجامع لمسائل اصول الفقة على المذهب الراجح نملة(٣٢).

(٤) : اصول الفقة د.وهبة الزحيلي(ص:٦٧).

أما حكمه :

أن كل مكلف يالتزم الإتيان به بحيث لا تبرأ ذمته إلا بفعله[١].

الواجب الكفائي : وهو ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين من غير تعين إلى فاعله . ويمكن أن يمثل له بالجهاد في سبيل الله ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصلاة على الميت ، وإقامة الإمامة الكبرى بين المسلمين ، والقضاء ، والإفتاء، ورد السلام [٢].

وسبب تسمية هذا الواجب بالكفائي: لأن قيام بعض المكلفين به يكفي للوصول إلى مقصد الشارع.

وأما حكمه : أنه إذا قام به من يكفي من المكلَّفين سقط الطلب عن الباقين وإذا اهمله الجميع أثمو جميعاً [٣] .

واختلف الأصوليين في أيهما أفضل بين الواجب العيني والواجب الكفائي على قولين:

(١): اصول الفقة خلاف (١٠٩).

(٢): المهذب في اصول الفقة المقارن عبد الكريم نملة(١/١٦١).

(٣): اصول الفقة خلاف (١٠٩).

القول الأول : وأصحابه هم إمام الحرمين، [١] وأبوه محمَّد الجوينِي، [٢] وأبو إسحاق الإسفراييني [٣] وغيرهم، ويرون أنَّ الواجب الكفائي أفضل من الواجب العيني .

واستدلوا: بأنَّ فاعل الواجب الكفائي قد أسقط الواجب عن نفسه وعن غيره بخلاف فاعل الواجب العيني الذي لم يسقط الواجب إلاَّ عن نفسه، وما ترتَّب عليه الإسقاط العام أوْلى ممَّا ترتَّب عليه الإسقاط الخاص؛ لكوْن النَّفع في الأوَّل متعدِّيًا وفي الثاني قاصرًا، وما كان نفعه أكثر فهو مقدَّم على ما كان نفعُه أقل والمعنى أنَّ العمل المتعدِّي أفضل من القاصر.

ويجاب عن هذه الدليل : بأن هذا الإستدلال ليس بصحيح؛ لأن القيام بفرض العين أكثر في الأجر والثواب؛ ولأنه أشق من فرض الكفاية، والأجر على قدر المشقة.

---

(١) : أبو المعالي عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي يعقوب يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه، الجويني، الفقيه الشافعي الملقب ضياء الدين، المعروف بإمام الحرمين؛ أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي على الإطلاق، المجمع على إمامته المتفق على غزارة مادته وتفننه في العلوم من الأصول والفروع والأدب وغير ذلك، وقد تقدم ذكر والده في العبادلة " وفيات الأعيان(٣/ ١٦٨)" ويقول الذهبي ولد: في أول سنة تسع عشرة وأربع مائة وتوفي في الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وأربع مائة ودفن في داره " سير أعلام النبلاء ط الرسالة (١٨/ ٤٧٨)

(٢): والد إمام الحرمين أوحد زمانه علما ودينا وزهدا وتقشفا زائدا وتحريا في العبادات كان يلقب بركن الإسلام له المعرفة التامة بالفقه والأصول والنحو والتفسير والأدب وكان لفرط الديانة مهيبا لا يجري بين يديه إلا الجد والكلام إما في علم أو زهد وتحريض على التحصيل "طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٥/ ٧٣)"

(٣): المتكلم الأصولي الفقيه الشافعي، شيخ أهل خراسان، يقال: إنه بلغ رتبة الاجتهاد، وله المصنفات الكبيرة الكثيرة منها (جامع الحلي) في أصول الدين، و (الرد على الملحدين) في خمس مجلدات، وتعليقة في أصول، وغير ذلك " طبقات الشافعيين (ص: ٣٦٧)" توفي: بنيسابور يوم عاشوراء من سنة ثماني عشرة وأربع مائة " سير اعلام النبلاء ط الرسالة (١٧/ ٣٥٤)" .

القول الثاني: وهو قول جُمهور الأصوليّين، منهم الآمدى[١] وابن النجَّار[٢] والزركشي[٣] والعز بن عبدالسلام وغيرهم، ويرى الجُمهور أنَّ الواجب العيني أفضل من الواجب الكفائي.

ويستدلّون على ذلك بأدلَّة عديدة:

ا) : أنَّ الواجب العيني أهمّ، ولأجل ذلك وجب على الأعيان، وهذا قول الأكثر.

ب): أنَّ الواجب العيني آكَد من الواجب الكفائي؛ بدليل أنَّ الشَّرع قد خاطب بالواجب العيني كلَّ فرد بذاته دون الواجب الكفائي.

الصحيح : أن قول الجمهور أرجح في أنَّ الواجب العيْني أفضل من الواجب الكفائي، ولقد رتَّب النَّبيُّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – عِصْمة الدَّم والمال على القِيام بالواجبات العينيَّة ولم يرتِّبْها على القيام بالواجبات الكفائيَّة حين قال – صلَّى الله عليه وسلَّم –: (أُمِرْت أن أُقاتل النَّاس حتَّى يشهدوا أن لا إلهَ إلاَّ الله وأنَّ محمَّدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزَّكاة، فإذا فعلوا ذلك عصَموا منِّي دماءهم وأموالهم إلاَّ بِحقِّ الإسلام وحسابهم على الله) . [٤]

---

(١) : أبو الحسن علي بن أبي علي بن (٢) محمد بن سالم التغلبي (٣) الفقيه الأصولي، الملقب سيف الدين الآمدي؛ كان في أول اشتغاله حنبلي المذهب، وانحدر إلى بغداد وقرأ بها على ابن المني أبي الفتح نصر بن فتيان الحنبلي (٤) ، وبقي على ذلك مدة ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي "وفيات الأعيان (٣/ ٢٩٣)".

(٢): سبق ترجمته (ص:٢٩)

(٣) : هو بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي أحد العلماء الأثبات الذين برزوا بمصر في القرن الثامن الهجري وهو من جهابذة أهل النظر وأرباب الاجتهاد ومن أعلام الفقه والحديث والتفسير وأصول الدين تتلمذ على الأسنوي رئيس الشافعية بمصر في وقته. وابن كثير المفسر المحدث الحافظ وسراج الدين البلقيني والحافظ مغلطاي والشهاب الأذرعي وآخرين " هداية القاري إلى تجويد كلام الباري (٢/ ٧١٢)".

(٤) : اخرجه البخاري في الصحيح رقم الحديث (٢٥),أخرجه مسلم في الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله رقم (٢٢).

توجيه الخطاب في الواجب الكفائي

اتفق العلماء على تقسيم الواجب إلى واجب عيني وواجب كفائي ، كما اتفقوا على الأحكام المترتبة على كل منهما، إلاّ أنهم اختلفوا في توجيه الخطاب في الواجب الكفائي الى أربعة أقول والأشهر قولان :

القول الأول : قول الجمهور ، منهم الشَّافعي[١] وأحْمد[٢] والشَّاطبي[٣]، والغزالي[٤] وابن الحاجب[٥] وابن قدامة[٦] وغيرهم ؛ إن الخطاب فى الواجب الكفائى موجّه إلى جميع المكلفين وفعل بعضهم هذا الواجب مسقط للطلب منهم . يقول الإمام الشافعي: "حقّ على النَّاس غسل

(١) : محد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، الإمام، عالم العصر، ناصر الحديث، فقيه الملة، أبو عبد الله القرشي، ثم المطلبي، الشافعي، المكي، الغزي المولد، نسيب رسول الله –صلى الله عليه وسلم– وابن عمه، فالمطلب هو أخو هاشم والد عبد المطلب " سير أعلام النبلاء ط الرسالة (١٠/ ٦) "

(٢): الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وخرجت أمه من مرو وهي حامل به، فولدته في بغداد، في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة، وقيل: إنه ولد بمرو وحمل إلى بغداد وهو رضيع. وكان إمام المحدثين، صنف كتابه المسند، وجمع فيه من الحديث ما لم يتفق لغيره، وقيل: إنه كان يحفظ ألف ألف حديث، وكان من أصحاب الإمام الشافعي – رضي الله تعالى عنهما – وخواصه، ولم يزل مصاحبه إلى أن ارتحل الشافعي إلى مصر توفي ضحوة نهار الجمعة، لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل: بل لثلاث عشرة ليلة بقين من الشهر المذكور، وقيل: من ربيع الآخر، سنة إحدى وأربعين ومائتين ببغداد، ودفن بمقبرة باب حرب " وفيات الأعيان (١/ ٦٤) .

(٣): إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي: أصولي حافظ ، من أهل غرناطة، كان من أئمة المالكية من كتبه (الموافقات في أصول الفقه – ط) أربع مجلدات، و (المجالس) شرح به كتاب البيوع من صحيح البخاري، و (الإفادت والإنشادات – خ) رسالة في الأدب، نشرت نبذة منها في مجلة المقتبس (المجلد الثامن) المتوفى السنة ٧٩٠ هجرية تقريباً" نقلاً الاعلام للزركلي".

(٤): سبق ترجمته (ص/١٧)

(٥): سبق ترجمته.

(٦): سبق ترجمته(ص:٢٦) .

الميّت والصَّلاة عليه ودفْنه، لا يسع عامَّتَهم تركُه، وإذا قام بذلك منهم من فيه كفايةٌ له أجزأ، إن شاء الله تعالى". (١)

ويقول الإمام أحمد: "الغزْو واجب على النَّاس كلّهم، فإذا غزا بعضُهم أجزأ عنهم." (٢)

ويستدلّ جمهور الأصوليّين بأدلَّة عديدة، منها:

١: قول الله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ﴾ (٣) وجه الدلالة :أن القتال من الواجبات الكفائية وخطاب الأمر فيه متوجّه إلى الجميع.

٢: قول النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم –: (طلب العلْم فريضةٌ على كلِّ مسلم) (٤) ،

ووجْه الدّلالة :أنَّ طلب العلم من الواجبات الكفائيَّة، ومع ذلك فالخِطاب في الحديث الشَّريف متوجِّه إلى جَميع الأمَّة.

٣: – إنَّ الجميع "يأثم بترْك فرض الكفاية إذا ظنُّوا أنَّ غيرهم لم يفعله، ولو لم يكُن واجبًا عليْهم كلّهم لَمَا أثِموا جميعًا بتركِه".

(١) : جمع الجوامح ١/ ١٨٤، منهاج الأصول مع نهاية السول ١/ ١٨٥، التمهيد للإسنوي ص ٧٥، ٧٦.

(٢): شرح الكوكب المنير لابن النجار (١/ ١٧٣).

(٣): البقرة: ٢١٦.

(٤) أخرجه ابن ماجة في السنن رقم (٢٢٤) ضعيف جدّا ذكر المتقي الهندي في كنز العمال (٢٨٦٥٢) , وانظر ضعيف الترغيب (٤٨) .

القول الثاني : وذهب بعض من الأصوليين، منهم ابن السبكي[١] والبيضاوي[٢]، ونسب هذا القول إلى المعتزلة[٣]، كما نقل ابن السبكي أنَّه مقتضى كلام الرازي في "المحصول"، وارتأى أصحاب هذا القول أنَّ الخطاب في الواجب الكفائي متوجّه إلى البعض المبهم، واستدلُّوا بأدلَّة عديدة منها:

١: بأنه لو تعلق بالكل لما سقط إلا بفعل الكل، [٤] لأن الأصل عدم سقوط الشيء إلا بفعل من وجب عليه. وما دام الاتفاق على سقوطه بفعل بعض المكلفين فيكون الواجب موجّهاً إلى هؤلاء فقط.

وأجيب عن هذا الدليل [٥] : بأنا إنما أسقطناه بفعل البعض لحصول المقصود، فإن بقاء طلب غسل الميت وتكفينه مثلا عند القيام به من طائفة أخرى أمر بتحصيل الحاصل وهو محال.

---

(١): عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي نسبة إلى سُبك من قرى محافظة المنوفية بمصر. فقيه شافعي أصولي مؤرخ وهو شقيق بهاء السبكي. يلقب بقاضي القضاة تاج الدين. ولد بالقاهرة، وأخذ العلم عن علمائها. ثم رحل إلى دمشق مع والده الذي كان عالماً فاضلاً، وهناك تلقى العلم عن كبار علماء دمشق. ومن شيوخه والده علي بن عبد الكافي، والحافظ المزي، والذهبي. أجازه شمس الدين بن النقيب بالإفتاء، وقد أفتى ولم يتجاوز عمره ثماني عشرة سنة. انتهت إليه رئاسة القضاء والمناصب بالشام(راجع الأعلام للزركلي).

(٢): تقدم ترجمته(ص/١٧) .

(٣): المعتزلة: وهم أرباب الكلام وأصحاب الجدل، وهم عشرون فرقة، يجتمعون على أصل واحد لا يفارقونه، وعليه يتولون وبه يتعادون، وإنما اختلفوا في الفروع، وهم سموا أنفسهم: معتزلة، وذلك عندما بايع الحسنُ بن علي معاوية، وسلم إليه الأمر، اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الناس، وذلك أنهم كانوا من أصحاب علي، ولزموا منازلهم ومساجدهم، وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة، فسموا بذلك: معتزلة .والأصول التي هم عليها خمسة وهي: العدل، والتوحيد، والوعد، والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين" معجم البدع (ص: ٤٨١)".

(٤): : نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: ٤٤).

(٥) : المرجع السابق.

٢: استدلوا القياس قالو : كما جاز التكليف بأمر مبهم في الواجب المخيَّر، فكذلك يجوز تكليف بعض مبهم من الجماعة، وذلك لحصول المصلحة المطلوبة في ذلك.

وأجيب عن هذا الدليل : بأن هذا القياس غير صحيح، لأنه قياس مع النص، حيث وردت نصوص دلت على تكليف الجميع دون البعض.

وبهذا تظهر لنا رجاحة دليل الجمهور على أن الخطاب في الواجب الكفائي متوجه إلى جميع المكلفين المخاطبين به، لا إلى بعض منهم، والله أعلم .

:المطلب الرابع: (مسائل متفرقة تتعلق بالواجب) منها:

الأول : الفرق بين الواجب والفرض بين مذهب الجمهور والحنفية .

ولا خلاف بين العلماء على أن الواجب والفرض متباينان من حيث المفهوم ، وذالك أن الفرض يراد في اللغة : القطع والحز والتقدير [١] .والواجب في اللغة فمأخوذ من الوجوب وهو السقوط ،والثابت ،والإلزام بالشيء [٢].

أما من جهة الشرع والإصطلاح فقد اختلف العلماء في الفرض والواجب.

فعرفو الخنفية الفرض :بأنه ما ثبت بدليل قطعي لاشبهة فيه ، مثل الصلوات الخمس، وطلب الطهارة والزكاة والصيام والحج فهذه الأمور إنما ثبت طلبها من الشارع طلباً جازماً بطريق قطعي لا شبهة فيه بنصوص الكتاب والسنة وأما الواجب عندهم ماثبت بدليل ظني فيه شبهة مثل صلاة الوتر ، وصلاة العيدين فقد ثبت كلاهما بدليل ظني وهو خبر الآحاد .

(١) : انظر مختار الصحاح ٢٣٢/١

(٢) :المرجع السابق نفسه.

وأما الجمهور فلا فرق بين الفرض والواجب عندهم .وعرفو الجمهور الواجب والفرض : " بانه بما يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب" أو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبًا حتمًا سواء ثبت بطريق قطعي (كالمتواتر) أو بطريق ظني (مثل الآحاد) .

واستدل الحنفية مايلي١: أنه يوجد فرق بينهما من حيث اللغة لأن الفرض في اللغة الحز في الشيء والتاثير فيه والواجب في اللغة السقوط فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا . (١)

نوقش : " وهذا الفرق ضعيف لأن الفرض هو المقدر لا انه الذي ثبت كونه مقدرا علما أو ظنا كما أن الواجب هو الساقط لا انه الذي ثبت كونه ساقطا علما أو ظنا وإذا كان كذلك كان تخصيص كل واحد من هذين اللفظين بأحد القسمين تحكما محضا". (٢)

٢: قال الحنفية أنه يوجد التفاوت بينهما في الآثار والأحكام حيث أن من ترك الفرض جاحدا يكفر بخلاف الواجب فلا يكفر جاحده بل يكون فاسقا .

نوقش : إن الاختلاف في طريق الثبوت لا يقتضي الخلاف في التسمية.

وقال بعض الاصولين مثل الآمدي والرازي وأبن قدامة أن الخلاف بين الجمهور والحنفية لفظي. وأن القضية مجرد الإصطلاح ولا مشاحة في الإصطلاح .

قال الآمدي :"... وبالجملة فالمسألة لفظية" . (٣)

قال الطوفي: "إن النزاع في المسألة إنما هو في اللفظ، مع اتفاقنا على المعنى، إذ لا نزاع بيننا وبينهم في انقسام ما أوجبه الشرع علينا وألزمنا إياه من التكاليف، إلى قطعي وظني، واتفقنا على تسمية

---

(١): روضة الناظر وجنة المناظر (١/ ١٠٤).

(٢) : المحصول للرازي (١/ ٩٨).

(٣) : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/ ٩٩).

الظني واجبًا، وبقي النزاع في القطعي، فنحن نسميه واجبًا وفرضًا بطريق الترادف، وهم يخصونه باسم الفرض، وذلك مما لا يضرنا وإياهم، فليسموه ما شاءوا" .[١]

الثاني : مسألة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب).

هذه المسألة تسمى تارة بهذا الاسم وتارةً يسمى" مقدمة الواجب" وتسمى تارةً " الوسيلة " وتسمى تارةً " ما يتوقف عليه الواجب" وكلها تنزل على معنى واحد.

هذه القاعدة من القواعد الأصولية المهمة التي انبنى عليها فقه كثير وهي على نوعين :

النوع الأول مقدمة وجوب: وهي ما يتوقف عليها وجوب الواجب، وقد تكون سببًا كملك النصاب للزكاة، وقد تكون شرطًا كالبلوغ، وقد تكون مانعًا، كالدين، وهذا النوع لا خلاف بين العلماء في عدم التكليف به، لعدم قدرة المكلف على تحصيله.

ويقول الزركشي [٢]"...فأما ما يتوقف عليه إيجاب الواجب، فلا يجب بالإجماع" [٣].

النوع الثاني مقدمة وجود: وهي ما يتوقف عليها وجود الواجب وإيقاعه على صفة الكمال، بشكل شرعي صحيح كما أراد الشارع وهي على نوعين :

أ) نوع غير مقدور للمكلف، مثل: حضور الإمام والعدد المشترط لصحة صلاة الجمعة. وهذا النوع متفق على عدم التكليف به أيضًا. فهذا خارج عن القاعدة فلا يجب باتفاق لعدم قدرة المكلف على تحصيله.

ب) نوع غير مقدور للمكلف وهي محل خلاف بين العلماء وله أربع حالات:

---

(١): شرح المختصر التجرير الكوكب المنير ١/ ٢٧٦.

(٢): تقدم ترجمته (ص/٤٦)

(٣): البحر المحيط في أصول الفقه (١/ ٢٩٧).

الحالة الاولى: أن يكون إيجاب الواجب مقيداً مثلا "إن توضأت فصل" فهذه الحالة لا يجب بوجوب الواجب بإتفاق.

الحالة الثانية: أن يُصرح بعدم إيجابه فهذه ايضا لا يكون واجباً بإتفاق.

الحالة الثالثة: أن يُصرح بوجوبه فهذا يكون واجبا بإتفاق.

الحالة الرابعة :ألا يصرح الشارع كأن يكون مطلقا – وهي محل الخلاف– وأختلف العلماء على أربعة مذاهب:

المذهب الأول: فذهب الجمهور أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب مطلقا سواء أكانت سبباً شرعياً، مثل الصيغة للعتق الواجب، أم سبباً عقلياً، مثل النظر المحضل للعلم الواجب، أم سبباً عادياً، مثل حز الرقبة بالنسبة إلى القتل الواجب عقلياً، مثل ترك أضداد المأمور به، أم شرطاً عادياً، مثل غسل جزء من الرأس وسواء أكانت المقدمة شرطاً شرعياً، مثل الوضوء للصلاة.

ويقول الزركشي : " هذا هو الأصح عند الأصوليين، وبه جزم سليم في " التقريب " قالوا: وسواء كان شرطا أو سببا، وكان الشرط شرعيا كالوضوء للصلاة، أو عقليا كترك أضداد الواجب، أو عاديا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه ". (١)

أدلة الجمهور: واستدل هؤلاء على وجوب المقدمة مطلقاً بدليل عقلي ؛ فإن السيد لو قال لعبده: " ائتني بماء "، ولا يوجد الماء إلا في البئر، فإنه لا يمكن أن يحضر الماء لسيده إلا بسحب الماء من البئر برشاء ودلو، فيلزمه – حينئذٍ – إحضار الرشاء والدلو ليسحب بهما الماء، وذلك

(١): البحر المحيط في أصول الفقه (١/ ٢٩٨).

ليفعل ما أمره به سيده إذا كان له طريق إليه، فلا يجوز له تركه – مع القدرة – وإلا لاستحق العقوبة من السيد.

وقالو أيضاً لو لم تجب "المقدمة" بدليل الواجب لجاز تركها بالنظر لهذه الدليل ، ولو جاز تركها بالنظر لهذه الدليل لجاز ترك الواجب المتوقف عليها وجواز ترك الواجب باطل.

المذهب الثاني : وهو: إن المقدمة ليست بواجبة مطلقاً،سواء أكانت سبباً أو شرطاً، ونسب هذا القول إلى المعتزلة، وحكاه ابن السمعاني في "القواطع" عن الشافعية. وهو عكس قول الجمهور (١).

وأستدلوا مايلي ١ : أن الخطاب لم يتعرض لإيجاب هذه الأشياء، وأن هذه الشرائط لها صيغ بخصوصها، واختلاف الصيغ يدل على اختلاف المصوغ له.

وأجيب : إن هذا الدليل لكم يدل على أنكم تقولون بأن لفظ الصيغة لا يدل على وجوب المقدمة، وإنما وجوب المقدمة دل عليه معنى الصيغة. إذا فيكون الخلاف لفظياً بين هؤلاء وبين الجمهور، ولذلك رجح أكثر العلماء اعتباره خلافاً لفظياً.

٢: قالو لو وجب ما يتوقف عليه الواجب من المقدمة، لزم تعقل الموجب له، لأن الإيجاب بدون التعقل غير معقول، والتالي باطل، لأنا كثيرا ما نؤمر بأشياء ونغفل عن المقدمات.

وأجيب : بأن لزوم التعقل هنا ممنوع، وإنما يلزم فيما إذا كان الأمر بالمقدمة صريحا، وبالذات ،ولكن مقدمة الواجب هنا صارت: واجبة عندنا عن طريق دلالة الصيغة عليها من حيث المعنى.

---

(١) : البحر المحيط في أصول الفقه (١/ ٣٠٠).

المذهب الثالث: " وهو مذهب التفصيل بين أن تكون الوسيلة سبب المأمور به، فيجب أو شرطه فلا يجب، وهو اختيار صاحب المصادر" [١] ويفرق هذا المذهب بين السبب والشرط ؛ فقالو : فالسبب: يؤثر بطرفي الوجود والعدم، أما الشرط : فلا يؤثر إلاّ بطرف الوجود فقط، فيتوقف وجود المشروط على وجود الشرط.

نوقش:والظاهر أن هذا الفرق لا يستلزم الفرق في الحكم بينها وهو ترجيح بلا مرجح والله أعلم.

المذهب الرابع : إن كانت المقدمة شرطا شرعيا فتجب، وإن لا فلا وهو مذهب لإمام الحرمين، وابن القشيري ، وابن برهان من الشافعية، وابن الحاجب من المالكية.

قالو: أن الشرط الشرعي إنما عرفت شرطيته من الشارع إذا كان الفعل يتأتى بدونه عقلاً أو عادة، لكن الشرع جعله شرطاً للفعل كالوضوء بخلاف غير الشرعي، فإن شرطيته عرفت من غير الشرع إذا كان الفعل لم يأت اسم الفعل إلاّ به عقلاً أو عادة كالأمر بغسل جزء من الرأس في غسل الوجه، فهو واجب في نفسه ولا نسمّيه شرطاً.

واجيب: إن هذا التفريق بين الشرط وغيره لا داعي له؛ لأن كلًّا من الشروط والأسباب الشرعية وغير الشرعية يفهم وجوبها من صيغة الخطاب الموجب للواجب عن طريق المعنى.

وهناك مذهب خامس ؛ وهو التوقف وذهب إلى ذلك بعض العلماء.

وبعد عرض هذه المذاهب كلها ؛ الصحيح ماذهب اليه الجمهور وهو أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب مطلقا لقوة أدلتهم والله أعلم [٢].

---

(١) : البحر المحيط في أصول الفقه) (١ /٣٠١).

(٢): المهذب في اصول الفقة المقارن نملة(١/٢٢٤).

➢ **المبحث الرابع: المندوب: وفيه أربعة مطالب:**

❖ المطلب ألاول: تعريف المندوب لغة واصطلاحا وحكمه .

❖ المطلب الثاني :صيغ المندوب وأسماء المندوب .

❖ المطلب الثالث: أقسام المندوب.

❖ المطلب الرابع : (بعض المسائل متفرقة تتعلق بالمندوب) منها:

❖ أولا: هل المندوب مأمور به.

❖ ثانيا: هل يعتبر المندوب من الأحكام التكليفية؟.

المطلب ألاول: تعريف المندوب لغة وأصطلاحا.

المندوب، فأصل من (المندوب اليه) فحذف حرف الجر لفهم المعني .وهو اسم مفعول من الندب.

والندب في اللغة : مصدر من الفعل نَدَبَ . وهو : الدعاء إلى فعل ، [١]

ومنه قول الشاعر:

لا يسألون أخاهم حين يندبهم * في النائبات على ما قال برهاناً. [٢]

(ندب) النون والدال والباء ثلاث كلمات: إحداها الأثر، والثانية الخطر، والثالثة تدل على خفة في شيء .

وأما الاصطلاح : فبعض الاصوليين يعرفه بالحد ؛ أي ببيان الحقيقة والماهية. وبعضهم يعرفه بالرسم ؛ وهو تعريف ببيان الثمرة والحكم والأثر . والتعريف بالحد أدق والأشمل.ولذالك نذكر تعريفين له إحداهما : يتعلق ببيان االحكم والأثر والثمرة من الثواب والعقاب والثاني : ببيان الحقيقة والماهية . [٣]

---

(١) لسان العرب ابن منظور، ١ / ٧٥٤ ، الصحاح الجوهري، ١ / ٢٢٣، القاموس المحيط الفيروز آبادي ، ١/ ١٣١ .

(٢): هذا البيت لقريط بن أنيف العنبري ، أحد شعراء الحماسة من قصيدة له يهجو بها قومه ، ويمدح بني مازن الذين استنقذوا إبله بعد أن أهمله قومه ، المرزوقي ،،شرح ديوان الحماسة ، ١ / ٥ .

(٣): الوجيز في اصول الفقة د.محمد الزحيلي(١/٣٣٣).

وعرف بعض الأصولين مثل الزركشي [١] والشوكاني[٢] "وهو ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه" [٣] وابن قدامة [٤] "هو ما في فعله ثواب، ولا عقاب في تركه" وهذا تعريف يتعلق في أثر الخطاب بالمدح والذم أو بالثواب والعقاب وهو يبين الاثر والحكم المترتبة عن المندوب.

شرح التعريف: وقولهم " **ما**" : اسم موصول بمعنى الذي، وهو صفة فعل المكلف الذي تعلق به الندب. **وقولهم** :" **يمدح**" الحمد [٥] لغة: الثناء بالجميل على فعل الجميل، والمراد به هنا الثواب من الله تعالى. ويخرج عن هذا القيد "المباح" لأنه لا حمد فيه على الفعل ولا حمد فيه على الترك.

وقولهم " فاعله" يقصد به فاعل المندوب، وهذا القيد يخرج الحرام والمكروه لانهما يحمد على تركهما، ويدخل هذا القيد ايضاً فاعل الواجب والمباح لأن كلاهما محمود على فاعله . **وقولهم " ولا يذم تاركه**" والذم: الذال والميم في المضاعف أصل واحد يدل كله على خلاف الحمد. يقال ذممت فلانا أذمه، فهو ذميم ومذموم، إذا كان غير حميد.ويخرج من هذا القيد الواجب، ، لأن تارك الواجب مذموم بخلاف المندوب لأن تاركه لا يذم ولا يعاقب.

---

(١) : سبق ترجمته(ص:٤٦).

(٢) : سبق ترجمته

(٣): انظر البحر المحيط (١/ ٣٧٧) ، روضة الناظر (١/ ١٢٥) ، إرشاد الفحول(٢٦/١) ، منهاج الوصول: ص ٥، نهاية السول: ١ ص ٥٨ ،

(٤): سبق ترجمته .

(٥): (حمد) الحاء والميم والدال كلمة واحدة وأصل واحد يدل على خلاف الذم. يقال حمدت فلانا أحمده. ورجل محمود ومحمد، إذا كثرت خصاله المحمودة غير المذمومة "مقاييس اللغة (٢/ ١٠٠)".

تعريف حقيقة المندوب .

"وهو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم" ؛ مثل الرواتب ، السواك، والتطيب يوم الجمعة وغير ذالك من المندوبات.

شرح التعريف: وقولنا " ما" : اسم موصول بمعنى الذي، وهو صفة فعل المكلف الذي تعلق به الندب. **وقولنا " طلب الشارع "** : اي القيام به، ويدخل هذا القيد الواجب والمندوب لأن كلاهما طلب الشارع فعلهما، ويخرج من هذا القيد الحرام والمكروه والمباح لأن الشرع لم يطلب فعلهما . **وقولنا" طلباً غير جازمٍ"** :وهذا قيد ءآخر يخرج الواجب بأنواعه ؛ لأن الشارع طلبه طلباً جازما .

ملاحظة: أن الواجب والمندوب يشتركان في الطلب ولكن يختلفان في كيفية الطلب وذالك أن صيغة الواجب جازمة وصيغة المندوب غير جازمة.

حكم المندوب : وهو ما يثاب على فعله إمتثالاً ولا يستحق تاركه العقاب[١] .

صيغ المندوب[٢]

وللمندوب له صيغ مختلفة وأساليب متنوعة تدل عليه، من ذلك:

(١): اصول الفقة د.وهبة الزحيلي(٧٨/١).

(٢): راجع :مباحث الحكم عند الأصوليين"للدكتور محمد سلام مدكور،(ص ٩٣)،الوجيز في أصول الفقة د.مجمد الزحيلي(٣٣٧/١)،تيسير أصول الفقة (٢٩/١).

١: كل أمر صريح إذا وجدت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب، وذالك مثل قوله تعالى: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾[١]،فإن هذا الأمر للندب، والقرينة الصارفة هي السنة التقريرية.وقد تكون القرينة نصاً،وقد تكون مايؤخذ من مبادي الشريعة العامة وقواعدها الكلية .

٢: التصريح بأن ذلك سنة أو التعبير الصريح بلفظ يندب ، مثل قوله – صلى الله عليه وسلم– " وسننت لكم قيامه " ويقصد صيام الرمضان.[٢]

٣: عدم ترتيب العقوبة على ترك الفعل، مع طلبه من الشارع، كقوله – صلى الله عليه وسلم –: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه" [٣] ، فالحديث لم يرتب عقوبة على ترك الرخصة.

٤: مواظبة الرسول – صلى الله عليه وسلم – وأستمراره على الفعل في معظم الأحيان، وتركه في حالة أو في بعض الأحيان، ليدل على عدم العقاب على الترك، كالسنن المؤكدة قبل صلاة الفرض أو بعدها.

٥: كل الأساليب العربية الأخرى التي تدل على عدم الإلزام والوجوب وذالك مثل قوله – صلى الله عليه وسلم –: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل"[٤] وكذا قوله

---

(١) : النور: ٣٣.

(٢) : رواه ابن ماجه –في كتاب إقامة الصلاة –باب ماجاء في قيام شهر رمضان –رقم (١٣٢٨) حكم الآلباني ضعيف انظر(ضعيف الجامع (٤٩٩).

(٣): أخرجه أحمد في المسند (رقم ٥٨٧٥) وأبن خزيمة (رقم : ٢٠٢٧) وأبن حبان (رقم ٣٥٦٨) ويقول أحمد شاكر : "إسناده حسن" .

(٤) : رواه الترمذي (رقم : ٤٩٧) و النسائي (رقم : ١٣٨٠) وحكم الألباني " الصحيح"

-صلى الله عليه وسلم "إن الله جميل يحب الجمال" [١]فهذه الأحاديث تدل على طلب الفعل، ولكن بدون إلزام ولا تحتيم، وبدون ترتيب العقوبة على التارك .

٦: كل عبارة تدل على الترغيب،كصيغ الترغيب بأذكار أو تطوعات مخصوصة، كأن يجيء: (من قال كذا فله كذا وكذا) ، أو: (من صلى كذا فله كذا).

٧: التصريح بالأفضلية الوارد من الشارع.

أسماء المندوب[٢]

وقد يسمى المندوب عند جمهور العلماء بأسماء كثيرة، من أهمها:

١: وقد يسمى نفلا من حيث أنه طاعة غير واجبة.

٢: وقد يسمى مستحب لأن الله أحب أن يفعل.

٣: وقديسمى مرغبا لأن الله رغب بالحصول على الثواب لمن فعله.

٤: وقد يسمى تطوعا من حيث أنها قربة زائدة.

٥: وقد يسمى سنة من حيث أنها طاعة غير واجبة.

٦: وقد يسمى إحسان إذا كان نفعها يتعدى الي الغير.

---

(١) : رواه مسلم (رقم : ١٤٧) عن إبن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر" قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال: "إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق، وغمط الناس".

(٢): راجع إتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر نملة(٤٩٢/١)، تيسير علم أصول الفقة (٢٩/١)، الجامع لمسائل أصول الفقة نملة(ص٣٨) .

المطلب الثالث: أقسام المندوب

اعلم أنّ المندوب ليس نوعا واحدا وإنّما هو على مراتب أو أقسام ثلاثة:

أولاً: السنة المؤكدة : وهي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولكنه يستحق اللوم والعتاب، فالفعل مندوب على وجه التأكيد،وهي ما داوم النبي – صلى الله عليه وسلم – على امتثاله، وربما مع اقترانه بالحث عليه قولا صلاة ركعتي التطوع قبل صلاة الصبح، فقد صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((ما رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر)) [١]، وقال – صلى الله عليه وسلم –: ((ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها)) [٢] وكذا سنّة الفجر،والوتر،وسنن الرّواتب،وهذه المرتبة تسميّ"سنّة مؤكّدة".

ثانياً: السنة غير المؤكدة: وهي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولا يستحق اللوم والعتاب، فالفعل مندوب بدون تأكيد، وهي مافعله النبيّ تارة، وتركه تارة، ولم يواظب عليه النبي – صلى الله عليه وسلم – كالصدقة غير المكتوبة، وصلاة الضحى، وسنة العصر قبل الفرض، وصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع.

ثالثا: السنة الزائدة:وهي ما يثاب فاعلها إن نوى بها متابعة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – والتأسي به، ولا شيء على تاركها مطلقا، وهي ما يسمّى في اصطلاح الفقهاء بالفضيلة والرّغيبة وتسمى كذلك بـ(سنة العادة) ، وهي الأفعال النبوية في غير أمر التعبد، كصفة أكله

(١): رواه مسلم –في كتاب صلاة المسافرين وقصرها – باب استحباب ركعتي سنة الفجر رقم (٧٢٤).

(٢): رواه مسلم–في كتاب صلاة المسافرين وقصرها – باب استحباب ركعتي سنة الفجر رقم (٧٢٥).

وشربه ونومه ولباسه ومشيه وركوبه، ونحو ذلك، فإن الاقتداء بالنبي – صلى الله عليه وسلم – فيها فضيلة، فذلك من باب التشبه به، وهو ممدوح، ما لم يعارض مصلحة أرجح[١].

المطلب الرابع : (بعض المسائل متفرقة تتعلق بالمندوب) منها:

أولا: هل المندوب مامور به.

لقد اختلف الاصوليون في هذه المسألة إلى قولين:

القول الأول: ذهب جمور الشافعية والحنابلة إلى أن المندوب مأمور به حقيقة ، وهو وجه عند المالكية.

وأستدل أصحاب الأول بمايلي (١): بأن فعل المندوب يسمى طاعة بالاتفاق[٢]لما فيه من الامتثال للأمر.

(٢): وقد شاع وذاع إطلاق أهل الأدب قولهم بانقسام الأمر إلى أمر إيجاب وأمر ندب [٣]

(٣): فإن المندوب يدخل في حقيقة الأمر كما دخل الواجب لاشتراكهما في شيء واحد وهو: أن كلًّا منهما مستدعى ومطلوب.

---

(١):راجع الوجيز في أصول الفقة د.محمد الزحيلي (١/٣٤٠-٣٥١)، علم اصول الفقة خلاف (١١٢).

(٢): : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/ ١٢٠).

(٣): المرجع السابق.

القول الثاني : وذهب من العلماء الحنفية كالكرخي[١]وأبو بكر الرازي[٢]وابن السبكي [٣]من الشافعية إلى أن المندوب غير مأمور به حقيقة، وإنما يعتبر مأموراً به عن طريق المجاز.

واستدلوا أصحاب القول الثاني(١): إن الأحاديث تفيد أن المندوب غير مأمور به حقيقة، كقوله -صلى الله عليه وسلم "لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك... ،".

نوقش : الحديث فيه نظر؛ لأن المراد لأمرتهم أمر إيجاب لا أمر ندب بدليل رواية البزار في مسنده [٤](لفرضت عليهم) وذالك بأنه إمتنع لأجل المشقة [٥].

(٢): لو كان المندوب طاعة مأموراً به لكان تركه معصية، لأن تركه مخالفة للأمر وليس كذلك.

نوقش: "لأن العصيان اسم ذم مختص بمخالفة أمر الإيجاب ولا بمخالفة مطلق المندوب"[٦] فلو سمي تارك المندوب عاصياً لالتبس مع الواجب.

والذي يظهر الله أعلم رجحان القول بأن المندوب مأمور به حقيقة وهو الذي ذهب إليه أكثر الشافعية والحنابلة لقوة ادلتهم.

---

(١): الشيخ الإمام الزاهد, مفتي العراق, شيخ الحنفية, أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال البغدادي الكرخي, الفقيه انتهت إليه رئاسة المذهب, وانتشرت تلامذته في البلاد, واشتهر اسمه وبعد صيته، وكان من العلماء العباد, ذا تهجد وأوراد وتأله, وصبر على الفقر والحاجة, وزهد تام, ووقع في النفوس, ومن كبار تلامذته: أبو بكر الرازي المذكور، وعاش ثمانين سنة " سير اعلام النبلاء(١٢/ ٣٨)".

(٢): سبق ترجمته (ص:١٧).

(٣): سبق ترجمته (ص:٤٩)

(٤): مسند البزار -مماروى تمام بن العباس عن ابيه رقم الحديث (١٣٠٣) .

(٥):البحر المحيط في أصول الفقة للزركشي (١/ ٣٨٤).

(٦): الأحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/١٢١).

ثانياً: هل يعتبر المندوب من الأحكام التكليفية

وأختلف الأصولين في هذا المسألة على مذهبين . **المذهب الأول:** وذهب فريق الى أن المندوب من الأحكام التكليفية وهو إختيار الإسفرايني[١]،والقاضي الباقلاني[٢]،وأبن عقيل[٣]،وهوإختيار إبن قدامة[٤] . وأستدل أصحاب هذا القول

(١): أن التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة وتركه فيه مشقة على المكلف القوي الإيمان.

(٢): أن تخصيص الفعل بوعد الثواب يحث العاقل على الفعل، وهذا من الكلفة.

(٣): أن التكليف من الشارع هو:"طلب ما فيه كلفة ومشقة" إلا أن ذلك قد يكون بإلزام وذاك هو الإيجاب، وقد لا يكون بإلزام وذاك هو المندوب، فهما قد طلبهما الشارع جميعاً.

(١): سبق ترجمته (ص/٤٥)

(٢):سبق ترجمته (ص:٣٧)

(٣): سبق ترجمته (ص:٢٩)

(٤): سبق ترجمته (ص:٢٦)

المذهب الثاني: وذهب فريق ءآخر من العلماء إلى أن المندوب ليس من الأحكام التكليفية ومآل الى ذالك الشوكاني[١]،والكمال بن الهمام[٢]،والآمدي[٣]. ويقول الآمدي"ونفاه الأكثرون وهو الحق"[٤]وذهب إلى ذلك: إمام الحرمين[٥]، وابن الحاجب[٦] ، وتاج الدين ابن السبكي[٧].

واستدلوا النافون للتكليف عن المندوب،مايلي :

(ا):أن التكليف إنما يكون بما فيه كلفة ومشقة، والمندوب لا كلفة ولا مشقة فيه بل هو مساو للمباح في التخيير بين الفعل والترك من غير حرج مع زيادة الثواب على الفعل.

نوقش: إن قياسكم المندوب على المباح قياس فاسد؟ لأنه قياس مع الفارق، حيث إنه يوجد فرق بين المندوب والمباح من وجوه:

ا: أن المندوب مطلوب فعله، أما المباح فهو مخير بين الفعل والترك.

---

(١): تقدم ترجمته(ص: ٢٥).

(٢): محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعود، السيواسي ثم الإسكندري، كمال الدين، المعروف بابن الهمام: إمام، من علماء الحنفية. عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة والموسيقى والمنطق. أصله من سيواس. ولد بالإسكندرية، ونبغ في القاهرة. وأقام بحلب مدة. وجاور بالحرمين. ثم كان شيخ الشيوخ بالخانقاه الشيخونية بمصر. وكان معظما عند الملوك وأرباب الدولة. توفي بالقاهرة. من كتبه (فتح القدير – ط) في شرح الهداية، ثماني مجلدات في فقه الحنفية، و (التحرير – ط) في أصول الفقه " نقلا عن الاعلام للزركلي(٦/٢٥٥)".

(٣): سبق ترجمته(ص:٤٦).

(٤):الاحكام في اصول الاحكام للآمدي (١/١٢٢).

(٥): سبق ترجمته (ص: ٤٥).

(٦): الشيخ، الإمام، العلامة، المقرئ، الأصولي، الفقيه، النحوي، جمال الأئمةأبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي، الدويني الأصل، الإسنائي المولد، المالكي، صاحب التصانيف ولد: سنة سبعين (٢) وخمس مائة، أو سنة إحدى كان أبوه حاجبا للأمير عز الدين موسك الصلاحي " سير أعلام النبلاء ط الرسالة (٢٣/ ٢٦٥)".

(٧: سبق ترجمته(ص:٤٩).

ب: أن المندوب يثاب المكلَّف على فعله، أما المباح فإن المكلَّف إذا فعله فإنه لا يثاب.

ج: أن العقل والشرع يمنعان من ترك المندوبات بخلاف المباحات.

(٢): أن المندوب فيه سعة من تركه، ولا تكليف في السعة.

نوقش: جواز ترك المندوب لا يعني أنه لم يكلف به، بل كلف به إلا أن ذلك التكليف ليس بإلزام على فعله.

الترجيح : الصحيح ما ذهب اليه الجمهور،لقوة أدلتهم والله أعلم [١] .

(١): الإحكام في اصول الأحكام للآمدي(١/١٢١).

➢ المبحث الخامس: الحرام وفيه أربعة مباحث:

❖ المطلب الأول : تعريف الحرام لغة اأصطلاحا وحكمه .

❖ المطلب الثاني : صيغ الحرام وأسماءه.

❖ المطلب الثالث : أقسام الحرام.

❖ المطلب الرابع : (بعض المسائل متفرقة تتعلق بالحرام)منها :

❖ اولا:هل يجوز تحريم الواحد لا بعينه ؟

❖ ثانيا: هل الحرمة تلازم الفساد والأثم ؟

المطلب الأول : تعريف الحرام لغة وأصطلاحا .

والحرام لغة: الممتنع فعله، مصدر من الفعل حَرَمَ : وهو المنع والتشديد من بابي قرب وتعب، وسمع: أحرمته بمعنى حرمته، والممنوع يسمى حراما تسمية بالمصدر. (١)

واصطلاحاً: فبعض الاصوليين يعرفه بالحد ؛ أي ببيان الحقيقة والماهية. وبعضهم يعرفه بالرسم ؛ وهو تعريف ببيان الثمرة والحكم والأثر . والتعريف بالحد أدق والأشمل.ولذالك نذكرتعريفين له إحداهما : يتعلق ببيان االحكم والأثر والثمرة من الثواب والعقاب والثاني : ببيان الحقيقة والماهية(٢).

فعرفوا بعض الأصولين : مثل البيضاوي" ما يذم شرعا فاعله ويمدح تاركه"(٣) " ما يذم فاعله ويمدح تاركه"(٤) .

شرح هذا التعريف:

وقولهم" ما" اسم موصول بمعنى الذي، وهو صفة فعل المكلف الذي تعلق به التحريم.

وقولهم"يذم شرعا " والذم: الذال والميم في المضاعف أصل واحد يدل كله على خلاف الحمد. يقال ذممت فلانا أذمه، فهو ذميم ومذموم، إذا كان غير حميد. والذم هو اللوم والاستنقاص الذي يصل إلى درجة العقاب.ويخرج من هذا القيد الواجب لأن الذم فيه على الترك، ويخرج المندوب

(١): لسان العرب ابن منظور (١٢ / ١٢٠) ، الصحاح الجوهري (٥ / ١٨٩٧)، معجم مقاييس اللغة(٢ / ٤٥) .
(٢): الوجيز في اصول الفقة د.محمد الزحيلي(١/٣٣٤).
(٣) : منهاج الوصول، البضاوي(ص ٥).
(٤): إرشاد الفحول الشوكاني(١/٢١).

والمكروه والمباح؛ لأنه لا ذم فيه أصلا، لا على الفعل ولا على الترك، ويبقى المحرم فقط، والذم لا يكون إلا من الشرع.

وقولهم " فاعله" اي فاعل الحرام.

وقولهم"ويمدح تاركه" المِدْحُ: الثناء الحسن. وقد مَدَحَهُ وامتدَحه بمعنًى. وكذلك المِدْحَةُ، والمِديحُ، والأمْدوحَةُ وهو: الثناء بالجميل على فعل الجميل، والمراد به هنا الثواب من الله تعالى."تاركه" اي تارك الحرام.وهذا تعريف يتعلق في أثر الخطاب بالمدح والذم أو بالثواب والعقاب،وهو يبين الاثر والحكم المترتبة عن الحرام [١].

تعريف حقيقة الحرام.

" هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام"كعقوق الولدين،والغيبة،والقذف،والسرقة والقتل، أو أعمال القلوب كالحقد والحسد[٢].

شرح التعريف وقولنا" ما" اسم موصول بمعنى الذي، وهو صفة فعل المكلف.

وقولنا " طلب الشارع تركه"الابتعاد عنه وعدم القيام به، ويدخل فيه الحرام والمكروه؛لأن الشارع طلب تركهما ويخرج من هذا القيد الواجب،والمندوب،والمباح لعدم طلب تركها من الشارع.

وقولنا"علي وجه الحتم والإلزام"ليخرج المكروه لأنه طُلب تركه لا على وجه الحتم والإلزام.

وحكمه : أنه يثاب على ترْكه لكن بقصد الإمتثال أما إذا تركه لنحو خوق،أورياءٍ،أوعجزٍ ونحوذالك لم يرتكب حراماً لكن لا أجر له لأنه لم يقصد وجه الله بترك الحرام .

---

(١): شرح الكوكب المنير ابن النجار (١/٣٨٦).

(٢): المستصفى:(١/ ٧٦)، المدخل إلى مذهب أحمد: (ص ٥٩).

المطلب الثاني : صيغ الحرام،وأسماءه[١].

١: استعمال لفظة التحريم أو مشتقاتها قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ ﴾[٢]

٢: صيغة النهي المطلق العري عن القرائن الصارفة له من التحريم إلى غيره مثل قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ﴾[٣].

٣: التصريح بعدم الجواز ونفي الحل مثل قول الله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا ﴾[٤] كقوله – صلى الله عليه وسلم –: " لا يحل دم امرئ مسلم. . . "[٥]

٤: أن يرتب الشارع على فعل شيء عقوبة فإن ذلك مُشعر بحرمة الفعل ، إذ لا يُعاقَب في الشرع إلا على ترك واجب أو فعل حرام مثل قول الله تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا ﴾.[٦]

٥: صيغة الأمر التي تدل على الترك والمنع من الفعل : كلفظ الاجتناب والكفّ والترك﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾[٧].

---

(١): علم اصول الفقة خلاف (١١٣)، الجامع لمسائل اصول الفقة وتطبيقها على مذهب الراجح نملة(٤٨).

(٢):سورة النساء: ٢٣.

(٣): سورة الإسراء ٣٢.

(٤): سورة البقرة ٢٢٩.

(٥): متفق عليه رواه البخاري في كتاب الديات–باب قول لله تعالى ان النفس بانفس....رقم (٦٨٧٨) ورواه مسلم في كتاب القسامة–باب ما يبابه دم المسلم رقم(١٦٧٦) .

(٦): المائدة: ٣٨.

(٧): البقرة: ٢٧٨.

٦: كل لفظ يدل على إنكار الفعل بصيغة مشددة، مثل غضب الله، حرب الله، لعن الله، والتحذير من الفعل، مثل: "إياكم والجلوس على الطرقات"[١].

أسماء الحرام وقد يقال للحرام :المعصية، والذنب، والمزجور عنه، والمتوعد عليه، والقبيح والسيئة والفاحشة والإثم والمزجور عنه .[٢]

المطلب الثالث: أقسام الحرام.

التحريم لم يأت في شريعة الإسلام إلا لشيء كانت مفسدته خالصة أو غالبة، وينقسم المحرم باعتبار تعلق الحرمة به إلى قسمين أساسيين هما:

المحرم لذاته: هو ما قصد الشارع إلى تحريمه لما فيه من ضرر ذاتي.وهذه الأضرار لا تنفك عنه،وقد حرمه الشارع ابتداء وأصالة وذالك مثل: مثل الكفر،وقتل النفس بغيرحق، وأكل الميتة ، والزنى ، وشرب الخمر، والسرقة ، وغير ذلك مما يمس الضروريات الخمس (الدين ، النفس ، العقل ، النسل ، والمال) أو أحدها[٣].

حكم المحرم لذاته : فهو غير مشروع أصلاً ، ولا يحل للمكلف فعله.[٤]

المحرم لغيره: وهو ما كان مشروعاً في الأصل ثم عرض له ما يقتضي تحريمه، فالنهي الذي ورد لا لذات المنهي عنه ولكن لأنه يفضي إلى المحرم لذاته مثل الصلاة في ثوب مغصوب، والبيع وقت

(١): رواه البخاري في كتاب المظالم-باب افنية الدور والجلوس فيها رقم الجديث(٢٤٦٥) ورواه مسلم في كتاب السلام-باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام رقم الجديث(٢١٦١).

(٢):إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (١/ ٢٦).

(٣): تيسير علم اصول الفقة عبد الله يوسف (١/٤٠).

(٤): اصول الفقة د.وهبة الزحيلي(١/٨٢).

النداء لصلاة الجمعة، وصوم يوم العيد، وزواج المحلل، والصلاة بدون طهارة، والبيع الربوي وغير ذالك [١].

حكم المحرم لغيره: أنه مشروع بأصله وذاته وغير مشروع بوصفه وعلى هذا فهو عند الحنفية يصلح سببا شرعياً وتترتب عليه آثاره لأن التحريم عارض له وليس أصلياً،فالصلاة في ثوبٍ مغصوبٍ صحيحة ومسقطة للفرض والمصلي آثم[٢].

المطلب الرابع:(بعض المسائل متفرقة تتعلق بالحرام) منها :

اولا:هل يجوز تحريم الواحد لا بعينه ؟

وصورة هذه المسألة هى : أننا لو تصورنا بأن الشارع قال: "لا تُكلم زيداً أو عمرواً، وقد حرمت عليك كلام أحدهما لا بعينه، ولست أحرم عليك الجميع ولا واحداً بعينه"

فهل يجوز صدور مثله عن الشارع ؟

إختلف العلماء في ذالك **فذهب الجمهور** إلى أنه يجوز أن يكون الواحد بالنوع واجبا وحراما طاعة ومعصية وهو الصحيح .

مثال ذلك: " السجود " هو واحد بالنوع، فمنه: سجود واجب وهو السجود لله تعالى، ومنه سجود حرام، وهو: السجود لغير الله تعالى[٣].

وأستدل الجمهور أن مثل هذا الكلام يعتبر معقولاً وغير ممتنع .

---

(١): تيسير علم اصول الفقة عبد الله يوسف (٤١/١).

(٢): صول الفقة د.وهبة الزحيلي(٨٢/١)

(٣): روضةالناظر ابن قدامة(١٤٠/١).

وذهب بعض المعتزلة منهم أبو هاشم الجبائي؛ الى أنه لا يجوز أن يكون الواحد بالنوع واجبا وحراما. واستدلوا : إننا لو قلنا بجواز كون الواحد بالنوع واجبا وحراما للزم من ذلك التناقض، وذلك لأن السجود نوع واحد مأمور به، فيستحيل أن يكون منهياً عنه.

نوقش: إن ذلك غير صحيح، لأنه إذا تغاير متعلق الأمر والنهي لا يوجد تناقض.

الراجح هو مذهب الجمهور لقوة ادلتهم .

ثانيا: هل الحرمة تلازم الفساد والأثم[١] ؟

إننا نقسم المسألة الى قسمين أولا:هل الحرمة تلازم الفساد؟ وثانيا: هل الحرمة تلازم الإثم؟.

أولا: هل الحرمة تلازم الفساد؟؛

ومثلوا لذلك: بمسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، فإن الصلاة فيها صحيحة مجزئة عند الجمهور، وباطلة عند إمام أحمد رحمه الله، مع اتفاق الطرفين على ملازمة الإثم فيها بسبب الغصب.

واختلف الأصوليون في ذالك على قولين :

القول الاول : ذهب بعض العلماء مثل إمام أحمد ،والظاهرية ،والزيدية إلى أن الحرمة تلازم الفساد. مستدلين مايلي ١: إن النهي يقتضي الفساد، والصحة تقتضي الثواب، فلا يتصور أن يثاب المكلف ويعاقب في وقت واحد بسبب عمل واحد.

(١):راجع الاحكام في اصول الاحكام الزركشي(١/٣٣٩).

نوقش : -: إن المحكوم بأنه حرام ليس هو ذات الفعل من حيث هو فعل، ولكن حكم عليه بالحرمة من جهة كونه غصبا، وإذا كان الأمر هكذا فلا يلزم منه امتناع الحكم عليه بالوجوب وإن صحتها تقتضي أن يكون الفعل حراماً وواجباً في وقت واحد[١].

٢: زعموا: أن ذلك جاء عن طريق الإجماع السكوتي.

نوقش : ويقول إبن قدامة :" وقد غلط من زعم أن في هذه المسألة إجماعاً، لأن السلف لم يكونوا يأمرون من تاب من الظلمة بقضاء الصلاة فى أماكن الغصب، إذ هذا جهل بحقيقة الإجماع"[(٢)].

وأستدل الجمهور ما يلي ١: إن الفعل الواحد له وجهان متغايران، وهو مطلوب من أحدهما مكروه من الآخر، وليس هذا محالاً، وإنما المحال: أن يكون الفعل الواحد مطلوباً من الوجه الذي يكره فيه.

٢: استدلوا العقل : أن السيد لو قال لعبده: " خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار، فإن امتثلت أعتقتك، وإن دخلت الدار عاقبتك" فخاط الثوب في تلك الدار المنهي عن دخولها، فإن العبد يعتبر مطيعا لسيده من جهة، وعاصيا من جهة أخرى، فيحسن من السيد عتقه ومعاقبته؛ نظراً للجهتين، حيث كان العبد مطيعا من جهة امتثال أمر سيده – وهو: خياطة الثوب – فيستحق العتق من السيد على ذلك، وكان عاصيا من جهة دخوله للدار المنهي عن دخولها، فيستحق العقوبة.

الراجح وهو مذهب الجمهور لقوة ادلتهم والله اعلم .

---

(١): الإحكام في اصول الأحكام للآمدي (١/ ١١٦).

(٢): روضة الناظر ابن قدامة(١/١٤٢).

ثانياً : هل الحرمة تلازم الإثم ؟[١]

" (الحرمة ليست ملازمة للذم) الحرمة ليست ملازمة للذم والإثم لا طردا ولا عكسا، فقد يأثم الإنسان على ما ليس بحرام، كما إذا قدم على زوجه يظنها أجنبية، وقد يحرم ما ليس فيه إثم، كما إذا قدم على أجنبية يظنها زوجته. وتحقيق ذلك: أن الحل والحرمة تابعان لمقاصد الشريعة، والله تعالى أحل الأبضاع، والأموال، والأزواج في أحوال بشروط، وحرمها بدون ذلك، غير أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، جعل الإثم يتوقف على العلم، فإذا قدم العبد على فعل يعتقده حلالا وهو حرام لا إثم عليه تخفيفا على العبد، وإذا أقدم على فعل يظنه حراما وهو حلال عاقبه على الجرأة، فمعنى قولنا: هذا الفعل حرام أن الشارع له تشوف إلى تركه، ومعنى قولنا: حلال خلاف ذلك. والحل والحرمة يطلقان تارة على ما فيه إثم وما ليس فيه، وهو مراد الأصوليين بقولهم: الحرام ما يذم عليه، وتارة على ما للشارع فيه تشوف إلى تركه، ومنه قول أكثر الفقهاء، وطء الشبهة، أعني شبهة المحل حرام مع القطع بأنه لا إثم فيه، "[٢] ومن هذه الأمثلة نتأكد من أنه لا تلازم بين الحرام والإثم، كما أنه لا تلازم بين الحرام والفساد عند الجمهور، والله أعلم.

---

(١): ينظر الأحكام التكليفية في الشريعة الإسلامية للدكتور/ محمد أبو الفتح البيانوني (٢١٧-٢١٩) والبحر المحيط للزركشي (٣٣٧/١) .

(٢) : المرجع السابق .

➢ المبحث السادس: المكروه وفيه ثلاثة مطالب:

❖ المطلب الأول: تعريف المكروه لغة واصطلاحا وحكمه.

❖ المطلب الثاني :صيغ المكروه، وفيما يطلق علي المكره.

❖ المطلب الثالث : (بعض المسائل متفرقة تتعلق بالمكروه) منها:

❖ اولا:هل المكروه منهي عنه حقيقة ام لا؟

❖ ثانيا: هل المكروه من الأحكام التكليفية ؟

المطلب الأول: تعريف المكروه لغة وأصطلاحا وحكمه.

لغةً: الكراهة ضد المحبة ، والمكروه ضد المحبوب ، مأخوذ من الكَرْه وهو ضد الرضا[١] ومنه قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ﴾ [٢] والكره : بالفتح والضم لغتان جيدتان بمعنى الإباء. والكريهة : الحرب أو الشدة في الحرب [٣]فالكراهة ضد الرضا والمحبة،وهو الذي يناسب مع الموضوع.

واصطلاحاً :نذكر تعريفين ؛أولاً تعريف بالرسم : وهو تعريف بيان الثمرة والحكم والأثر المترتبة على الكراه؛ ثم نذكرتعريف الحقيقة والماهية. وكما قلنا سابقاً ؛أن تعريف الحد أدق وأشمل من التعريف بالرسم[٤] .

وقد عرفوا بعض الأصولين : "بأنه ما يُمدح تاركه ولا يُذم فاعله"[٥]وزاد بعضهم "شرعا" فيكون " ما يمدح تاركه شرعاً ولا يذم فاعله" .

شرح التعريف : وقولهم" ما" اسم موصول بمعنى الذي، وهو صفة فعل المكلف الذي تعلق به الكراه. **وقولهم :" يمدح تاركه"** الحمد لغة: الثناء بالجميل على فعل الجميل، والمراد به هنا الثواب من الله تعالى. ويخرج عن هذا القيد (الواجب،والمندوب) لأنه يمدح فاعلهما.**وقولهم " ولايذم فاعله"**والذم هو اللوم والاستنقاص الذي يصل إلى درجة العقاب.ويخرج من هذا

---

(١): انظر: المصباح المنير الفيومي(٢/ ٨١٨).

(٢): البقرة: ٢١٦.

(٣): الصحاح الجوهري،(٦ / ٢٢٤٧)، المصباح المنير الفيومي ٢ / ٨١٨ .

(٤): الوجيز في اصول الفقة د.محمد الزحيلي(٣٦٧/١).

(٥): إرشاد الفحول للشوكاني(٢٦/١)، نهاية السول: (١ ص ٦١)، ، شرح الكوكب المنير ابن النجار (١ / ٤١٣) .

القيد(المحظور/الحرام) لأنه يذم فاعله).**وقولهم"فاعله"**أي فاعل الكراه.وهذا التعريف قاصر لأن يبين الثمرة والحكم والاثر المترتبة على الكراه[١].

تعريف حقيقة الكراهة.

وعرفو بعض الأصولين : " ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم" مثل الإلتفات في الصلاة بالرقبة، وترك السنن المؤكدة، والصلاة في الأوقات المكروهة والأخذ والأعطاء بالشمال وغير ذالك [٢].

شرح التعريف : وقولنا" ما" اسم موصول بمعنى الذي، وهو صفة فعل المكلف.

وقولنا "طلب الشارع تركه" الابتعاد عنه وعدم القيام به، ويدخل فيه الحرام ؛لأن الشارع طلب تركهما ويخرج من هذا القيد الواجب،والمندوب،والمباح لعدم طلب تركها من الشارع.

وقولنا" طلباً غير جازم" وهذا قيد يخرج به طلب الكف الحتمي الجازم ، وهو التحريم.

حكم الكراة: أن يثاب تاركه إمتثالاً ولايعاقب فاعله[٣].

المطلب الثاني :صيغ المكروه

هناك بعض الصيغ والأساليب التي يمكن أن تدل على الكراة منها:

(١): شرح الكوكب المنير ابن النجار(١/٤١٣).

(٢): نهاية السول: (١ ص ٥٢).

(٣): اصول الفقة د.وهبة الزحيلي(١/٨٣).

١: اللفظ الصريح بالكراهة مثل ما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: "إن الله حرم عقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومنعاً وهات ، وكره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال" [١] .

٢: استعمال لفظ: " بغض " وما يشتق منها، ومنه قوله – صلى الله عليه وسلم –: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق "[٢].

٣: ٢. صيغة النهي المقترن بما يدل على الكراهة (مثل:لا تفعل...): مثل قوله تعالى في كراهة السؤال عن المباح خشية أن يحرم على المؤمنين ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسۡـَٔلُواْ عَنۡ أَشۡيَآءَ إِن تُبۡدَ لَكُمۡ تَسُؤۡكُمۡ وَإِن تَسۡـَٔلُواْ عَنۡهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلۡقُرۡءَانُ تُبۡدَ لَكُمۡ عَفَا ٱللَّهُ عَنۡهَاۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ ﴾ [٣]والقرينة الصارفة من التحريم إلى الكراهة : فهي قوله تعالى بعد ذلك ﴿ وَإِن تَسۡـَٔلُواْ عَنۡهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلۡقُرۡءَانُ تُبۡدَ لَكُمۡ ﴾ [٤]. [٥]

مما يطلق الكراهة. ويقول ابن قدامة:" ...وقد يطلق ذالك على المحظور،وقد يطلق على ما نهي عنه هي تنزيه فلايتعلق بفعله عقاب " .

---

(١): الإمام البخاري ، الجامع الصحيح ، كتاب عقوق الوالدين من الكبائر (٨ / ٤)، الإمام مسلم ، صحيح مسلم . كتاب الأقضية . باب النهي عن المسائل (٣ / ١٣٤١).

(٢): رواه ابي داود في كتاب الطلاق–باب باب في طلاق السنة– رقم الحديث(٢١٧٨)،ورواه ابن ماجة في كتاب الطلاق–باب حدثنا سويد بن سعيد– رقم الحديث(٢٠١٨).

(٣): المائدة: ١٠١.

(٤): المائدة: ١٠١

(٥): الجامع لمسائل اصول الفقة على مذهب الراجح نملة (٤٥)،الوجير في اصول الفقة د.محمد الزحيلي(٣٦٨/١)،علم اصول الفقة خلاف(١١٤).

بناء على هذا فإن الكراهة تطلق على مايأتي:

١: قد يطلق كلمة المكروه عند العلماء ويرادون به الحرام/المحظور تورعاً وحذراً من الوقوع في النهي .وهو غالب إعتبارات المتقدمين مثل إمام الشافعي،وأحمد ومالك رحمهم الله ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾[١] فكرهو لذالك إطلاق لذالك إطلاق لفظ التحريم .

٢: وقد يطلق العلماء كلمة " المكروه" على ماهي عنه نهي تنزيه (وهو الذي يعرف بأن تركه خير من فعله)عند الجمهور . مستدلين ما يلي :

اولاً: أن لفظ النهي على ما كان النهي فيه لحرمته وكما يطلق على ماكان النهي فيه لكراهته إذا فلا فرق بينهما .

ثانياً: أنه شائعٌ في إستعمال العرب .

ثاليا: وقد يطلق لفظ المكروه على ترك الأولى (وهو واسطة بين الكراهة والإباحة).

رابعا: وقد يطلق المكروه على ما فيه شبهة قد تردد في تحريمه .

المطلب الثالث : (بعض المسائل متفرقة تتعلق بالمكروه) منها:

اولا:هل المكروه منهي عنه حقيقة ام لا[٢]؟

اختلف الاصوليون في المكروه، هل هو منهي عنه حقيقةأم لا؟ على قولين:

---

(١): النحل: ١١٦.

(٢): راجع الاحكام في اصول الاحكام للآمدي(١/١٢٢), والبحر المحيط للزركشي(١/ ٣٩٦).

وذهب بعض الاصوليون مثل الحنفية ان المكروه منهي عنه مجازاً، وليس حقيقة.

واستدلوا: ﴿ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ﴾[١] وجه الدلالة : ن هذا النص يقتضي أن الانتهاء لازم عن المنهي عنه، وترك المكروه غير لازم، فكان المكروه – منهيا عنه مجازاً لا حقيقة.

نوقش: إننا نظرنا إلى غير ما نظرتم إليه، فنحن نظرنا إلى إطلاق لفظ النهي على المكروه، وأنتم نظرتم إلى حكمه، ففرق بينهما.

وذهب والجمهور على أن المكروه منهي عنه حقيقة، :لأن لفظ " النهي " تطلق على ما نهي عنه لحرمته، وتطلق على ما نهي عنه لكراهته، ولا فرق بينهما في الاستعمال إلا في العقاب على فعل الحرام، دون المكروه.

ولان استعمال النهي في المكروه شائع في لسان اللغة والشرع ، والأصل فيه الحقيقة ولا مانع من صرفه إليها.

ثانيا: هل المكروه من الأحكام التكليفية[٢] ؟

اختلف العلماء في المكروه هل يعتبر حكما تكليفيا أم لا؟ ذهب الجمهور إلى أنه ليس تكليفا، لأن التكليف إنما يكون بما فيه كلفة ومشقة، والمكروه لا كلفة ولا مشقة فيه .

وذهب بعض الأصولين مثل الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني: إنه تكليف، والأدلة نفسها التي سبقت في مسالة " هل يعتبر المندوب من الأحكام التكليفية؟"

---

(١): الحشر: ٧

(٢): راجع المهذب في اصول الفقة المقارن نملة (٢٩٢/١).

منشأ الخلاف : وهو خلافهم في تعريف التكليف. ومن عرف التكليف بأنه طلب ما فيه كلفة، أدخل المكروه والمندوب في التكليف، إذ لا يخلو كل منهما من مشقة، فيترك المسلم ما تشتهيه نفسه أحياناً لكونه مكروهاً.

نوع الخلاف : فخلاف المسألة لفظية لا ثمرة له لأن أصحاب المذهبين قد اتفقوا على المعنى وهو: أن المكروه مطلوب تركه إلا أن أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور رفع عنه اسم التكليف، نظراً لعدم الإلزام في طلب الترك، أما أصحاب المذهب الثاني أثبتوا له اسم التكليف لوجود الكلفة والمشقة في طلب الترك[١].

(١): المرجع السابق.

➢ **المبحث السابع : المباح وفيه اربعة مطالب :**

❖ المطلب الأول : تعريف المباح لغة وأصطلاحا وحُكمه.

❖ المطلب الثاني: صيغ المباح .

❖ المطلب الثالث: أقسام المباح.

❖ المطلب الرابع:(بعض المسائل متفرقة تتعلق بالمباح) منها:

❖ اولا: هل المباح من الشرع ؟

❖ ثانيا: هل المباح يدخل تحت الاحكام التكليفية؟.

❖ ثالثا: هل المباح مأمور به ؟

المطلب الأول : تعريف المباح لغة وأصطلاحا وحُكمه.

المباح لغةً: إسم مشتق مفعول مشتق من الإباحة. والإباحة : هي أصل يدل على سعة الشيء وبروزه وظهوره.وقد يطلق ويراد الإظهار والإعلان ، ومنه يقال : باحَ بسره : إذا أظهره. وقد يرد أيضاً بمعنى الإطلاق والإذن. ومنه يقال: أبحته كذا: أي أطلقته فيه وأذنت له(١).

وأصطلاحاٍ: نذكر تعريقين كما سبق ؛أولاً: تعريف بالرسم : وهو تعريف بيان الثمرة والحكم والأثر المترتبة على الكراه؛ ثم نذكر تعريف الحقيقة والماهية. وكما قلنا سابقاً ؛أن تعريف الحد أدق وأشمل من التعريف بالرسم والمختار عندي في البحث هو تعريف الحقيقة والماهية(٢) .

وقد عرفو بعض الأصولين " بأنه ما لا يمدح على فعله ولا على تركه" (٣).

شرح التعريف: وقولهم"ما": اسم موصول بمعنى الذي، وهو صفة فعل المكلف.

وقولهم"مالا يمدح على فعله ولا على تركه": هذا قيد يخرج الواجب والمندوب ، لأنهما يمدح في فعلهما ، ويثاب فاعلهما ، ويعاقب تارك الواجب دون المندوب(٤).

تنبيه: المباح مستوي في فعله وتركه. وكذالك يستوي المفاسد والمصالح في المباح، أو يستوي النفع والضرر فيه .

---

(١): القاموس المحيط لفيروز آبادي (١ / ٢٢٤) المصباح المنير:(١ ص ٩١).

(٢): الوجيز في اصول الفقة د.محمد الزحيلي (٣٧٣/١)

(٣): إرشاد الفحول الشوكاني (٢٦/١).

(٤): شرح الكوكب المنير ابن النجار (٤١٣/١).

تعريف حقيقة المباح

"ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه"[١]من الأكل والشرب ، والاستراحة بعد التعب ، والوقوف في الشمس ، واللهو البريء ، والصيد ، والتمتع بالطيبات من المأكل والملبس والمشرب والمسكن.

شرح التعريف.

وقولنا"ما": اسم موصول بمعنى الذي، وهو صفة فعل المكلف الذي تعلق به الإباحة.

وقولنا " خير الشارع المكلف بين فعله وتركه": اى أن الشارع لم يطلب فعل المباح ولم يطلب تركه واجتنابه، فهو مستوي الطرفين.

إلا أن هذا التعريف منقوض بخصال الكفارة المخيرة ، فإنه ما من خصلة منها إلا والمكَفِّرُ مخير فيها بين فعلها وتركها ، وبتقدير فعلها لا تكون مباحة بل واجبة[٢].

حكم المباح: أن فاعله أو تاركه لا يستحق العقوبة ولا الذم ولا العتاب، ولا يستحق الثواب والأجر والمدح؛اى أن المكلف لا يمدح على فعل المباح ، ولا يذم على تركه[٣].

---

(١): نهاية السول: (١ ص ٥٢).

(٢): تيسير اصول الفقة محمد حسن(٢/٥).

(٣): اصول الفقة د.وهبة (٨٨/١).

المطلب الثاني: صيغ المباح.

١: ورود لفظ: " أحل" من الشارع وذالك مثل قول الله ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ﴾ [١] وفي قوله ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ ﴾[٢] وكذالك قول رسول الله –صلى الله عليه وسلم– في ماء البحر" هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ"[٣]

٢: النص من الشارع لفظ"لاجناح" أو عدم الإثم وذالك في قول الله تعالى ﴿ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾[٤]

٣: النص على لفظ: " لا حرج "، كقوله تعالى ﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾[٥].

٤: صيغة الأمر المصحوبة بقرينة دالة على الإباحة : مثل قوله تعالى ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟ ﴾[٦]

---

(١): المائدة: ٥.

(٢): النساء: ٢٤.

(٣): واخرجه ابي داود–في كتاب الطهارة– . باب الوضوء بماء البحر حديث رقم (٨٣) ،واخرجه الترمذيفي–كتاب الطهارة– باب ما جاء في ماء البحر انه طهور رقم(٦٩)،واخرجه النسائي في–كتاب المياه–باب الوضوء بماء البحر رقم (٣٣٢)، واخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة–باب الوصوء في ماء البحر رقم (٣٨٦) (صحيح) ، الألباني ، إرواء الغليل (١ / ٢).

(٤): البقرة: ٢٣٦.

(٥): الفتح: ١٧.

(٦): المائدة: ٢.

أي : إذا تحللتم من الإحرام فالصيد مباح لكم ،وكذالك قوله تعالى ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ ﴾[١] هذا وإن الأمر الوارد بعد الحظر يفيد الإباحة في نظر بعض الأصوليين ، ويعتبر المنع السابق للأمر قرينة دالة على إباحة الفعل.

٣: وكذالك استصحاب الأصل : إذ الأصل في الأشياء الإباحة، فإذا لم يوجد في الفعل دليل يدل على حكمه فهو للإباحة ، ويدل على ذلك قوله تعالى :﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ﴾[٢].

. وقوله تعالى : ﴿ أَلَمۡ تَرَوۡاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَأَسۡبَغَ عَلَيۡكُمۡ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةٗ وَبَاطِنَةٗۗ ﴾[٣] فخلق الله تعالى ما في الأرض للانتفاع به ، ولا يصح الانتفاع به إلا إذا كان مباحاً[٤].

المطلب الثالث: أقسام المباح.

ينقسم المباح الى أربعة تقسيمات:

الاول:قسم مباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الوجوب،ميثال هذا القسم : الأكل والشرب، ومعاشرة الزوجة، وما أشبه ذلك.لان هذه الامور وإن كانت مباحة بالجزء **بمعنى** لا بد لكل شخصٍ أن يأكل أو يشرب أو يخالط زوجته (فإنها واجبة الفعل بالكل)، لأن امتناع الشخص عن هذه الأشياء جملة واحدة بشكل دائم حرام ، لما في ذلك من الإهلاك والإضرار.

---

(١): الجمعة: ١٠.

(٢): البقرة: ٢٩.

(٣): لقمان ٢٠.

(٤): علم اصول الفقة خلاف (١١٥)،الوجيز في اصول الفقة الزحيلي(١/ ٣٧٥).

ثانياً: قسم مباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الندب وميثال هذا القسم التمتع الزائد على الحاجة في المأكل والمشرب والملبس والمعاشرة . . . وغيرها، فإن ذلك (مباح بالجزء مندوب إليه بالكل) ، لما ثبت الندب إليه في عموم الأدلة مثل ثول النبي –صلى الله عليه وسلم–" إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده"[١] والى غير ذالك من الاحاديث .

ثالثاً: قسم مباح بالجزء منهي عنه بالكل على جهة التحريم ميثال هذا القسم : المباحات التي تقدح المداومة عليها بالعدالة، فيخرج صاحبها بالمداومة عليها إلى ما يخالف هيئات أهل العدالة، ويشبه الفساق وإن لم يكن ذالك.

رابعاً: قسم مباح بالجزء منهي عنه بالكل على جهة الكراهة ،ميثال هذا القسم: التنزه في البساتين وسماع تغريد الحمام وغير ذلك . فإن هذه الأشياء مباحة بالجزء، فإذا فعلها الإنسان مرة من المرات، أو في حالة من الحالات فلا حرج عليه، بخلاف ما إذا فعلها دائماً فتكون مكروه لما فيه من ضياع الوقت من غير فائدة[٢].

المطلب الثالث: (بعض المسائل متفرقة تتعلق بالمباح) منها:

اولا: هل المباح من الشرع ؟

إختلف الاصوليون في المباح هل يعتبر من الشرع او لا؟ على مذهبين :

فذهب الجمهور إلى أن المباح حكم شرعي.

قال ابن قدامة:" وهو من الشرع خلافا لبعض المعتزلة..."

---

(١): اخرجه الترمذي –في كتاب ابواب الادب–باب ما جاء إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده–رقم الحديث(٢٨١٩).

(٢): اتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر عبد الكريم نملة (١٤/٢).

ويقول الزركشي " الإباحة حكم شرعي خلافا لبعض المعتزلة" [١]

وذهب بعض المعتزلة :الى أن المباح ليس حكاً شرعياً. **واحتجوا على ذلك بقولهم**: إنه لا معنى للمباح إلا انتفاء الحرج من فعله وتركه، وهذا ثابت قبل ورود الشرع، وهو مستمر بعده، وعلى هذا لا يكون حكماً شرعياً.

إستدل الجمهور : أن الإباحة تخير بين الفعل والترك وهومتوقف في وجوه على الشرع كبقية الاحكام فتكون الإباحة حكم الشرعي .

منشأ الخلاف : الخلاف في المسألة لفظي وهو راجع الى تفسير المباح. فمن فسر المباح " بعدم الحرج) قال : المباح ليس من الشرع لأن عدم الحرج ثابت قبل الشرع.

ومن فسر المباح " بانه إعلام الشرع بنفي الحرج في الفعل أو الترك أو تخييره " قال المباح من الشرع . ويقول الزركشي " ...والخلاف لفظي يلتفت إلى تفسير المباح، إن عرفه بنفي الحرج، وهو اصطلاح الأقدمين، فنفي الحرج ثابت قبل الشرع، فلا يكون من الشرع، ومن فسره بالإعلام بنفي الحرج فالإعلام به إنما يعلم من الشرع فيكون شرعيا"[٢]

ثانيا: هل المباح يدخل تحت الأحكام التكليفية؟

اتفق جمهور العلماء على أن المباح لا يدخل تحت التكليف،وإن كان شرعياً، وخالف في ذلك أبو إسحق الإسفراييني.

---

(١): البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (١/ ٣٦٨)

(٢): المرجع السابق (١/ ٣٦٨).

إن النافي(وهم الجمهور) يستدل : أن التكليف إنما يكون بطلب ما فيه كلفة ومشقة، ولا طلب في المباح ولا كلفة لكونه مخيراً فيه بين الفعل والترك من غير ضرر يلحقه في العاجل والآجل.

وأما المثبتون فقد نسبوا إلى وجوب اعتقاد كونه مباحاً ، والوجوب من خطاب التكليف ، أي فلمّا وجب اعتقاد كونه مباحاً فقد أصبح مندرجاً تحت التكليف.

نوقش: لا فرق بين المباح، والحرام، والمندوب، والمكروه في وجوب اعتقاد الحكم من إباحة، أو حرمة، أو ندبية، أو كراهة، والكلام ليس في هذا الاعتقاد فإنه لا يسمى مباحاً، وإنما الكلام في نفس الفعل الذي تعلقت به الإباحة كالأكل والشرب.

نوع الخلاف: والخلاف في المسألة لفظي : ويقول الآمدي " والحق أن الخلاف في هذه المسألة لفظي"[١]لعدم وروده على محل واحد، فالنزاع راجع إلى الاختلاف في تفسير لفظ "التكليف فمن فسَّر " التكليف " بأنه طلب ما فيه مشقة وكلفة بصيغة الأمر أو النهي" قال: إن المباح ليس مكلفاً به، وهو مذهبنا ومن فسَّر " التكليف " بأنه: وجوب اعتقاد إباحته، وأنه من الشرع قال: إن المباح مكلف به، وهو رأي الأستاذ أبي إسحاق[٢].

تنبيه: فلماذا أُعتبر (المباح) من أقسام الأحكام التكليفية الخمسة؟ إذ لا يوجد في كلفة ولامشقة في فعله ولا في تركه . نقول ١: أن الإباحة والتخيير لا يكون إلا ممن يصح إلزامه بالفعل أو الترك، أما الناسي، والنائم، والمجنون، والصبي، ومن في حكمهم فلا إباحة في حقهم.

---

(١): أحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/١٢٦).

(٢): المرجع السابق

٢ : وقد تكون تكلمةً في التقسيم .

ثالثا: هل المباح مأمور به ؟

ذهب جمهور العلماء إلى أن المباح غير مأمور به من حيث هو مباح ، وخالف في ذلك الكعبي [١] . أحد رؤوس المعتزلة . وقال : كل فعل يوصف بأنه مباح فهو واجب ، ولذا يكون المباح مأموراً به ، لأنه يتحقق به فعل واجب أو ترك حرام ، وترك الحرام واجب ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .قال علاء الدين البخاري تعقيباً على ذلك: (وهو قول شاذ خارج عن الإجماع).

وأما الأدلة الدالة على ان الشارع لم يأمر المباح:

١: أن المباح عند الشارع هو: ما خُير فيه بين الفعل والترك من غير مدح ولا ذم لا على الفعل ولا على الترك ، وإذا تحقق الاستواء بين الطرفين والتخيير فيهما لم يتصور أن يكون التارك مطيعاً بتركه لعدم تعلق الطلب بالترك ، وكذا لا يكون مطيعاً بفعله لأن الطاعة لا تكون إلا مع الطلب ، وليس ثمة طلب.

(١): العلامة، شيخ المعتزلة، أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي، المعروف: بالكعبي، من نظراء أبي علي الجبائي، وكان يكتب الإنشاء لبعض الأمراء وهو أحمد بن سهل متولي نيسابور، فثار أحمد، ورام الملك، فلم يتم له، وأخذ الكعبي، وسجن مدة، ثم خلصه وزير بغداد علي ابن عيسى، فقدم بغداد، وناظر بها، وله من التصانيف كتاب "المقالات"، وكتاب "الغرر"، وكتاب "الاستدلال بالشاهد على الغائب"، وكتاب "الجدل"، وكتاب "السنة والجماعة"، وكتاب "التفسير الكبير"، وكتاب في الرد على متنبئ بخراسان، وكتاب في النقض على الرازي في الفلسفة الإلهية، وأشياء سوى ذلك، توفي في أول شعبان سنة تسع وعشرين " سير أعلام النبلاء ط الحديث (١١/ ١٩٣).

٢: إجماع المسلمين على أن من نذر ترك المباح لا يلزمه الوفاء بنذره ، وقد ورد أن رجلاً نذر أن يصوم قائماً ولا يستظل ، فأمره رسول الله أن يجلس وأن يستظل وأن يتم صومه[١].فقد أمره أن يتم ما فيه طاعة لله تعالى وهو الصوم ، وأن يترك ما نذر من ترك المباح ، ولو كان هذا الترك طاعة للزم النذر ، فلما لم يلزم دلّ على أنه غيرُ طاعة.

الخاتمة

الحمد لله، وله الشكر وله الحمد في الاولى والاخرة.ولقد وفقنا الله الى هذا الموضوع، وإننا لنجد أخطاء في البحث ونرجو للاساتذه أن تسمحونا هذا الأخطاء .وفي النهاية ان البحث (الأحكام التكليفية عند الأصولين)وهو بحث مفيد لطلبة العلم وبصفة عامة للمجتمع المسلم. وأسأله القبول والرضا ، وكذالك أرجو رحمته ومن عذابه أخشى آمين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

(١): اخرجه البخاري في-كتاب الايمان -باب النذر فيما لا يملك رقم الحديث(٦٧٠٤).

❖ الفهارس

❖ (١): فهرس الآيات القرآنية.

❖ (٢): فهرس الأحاديث النبوية.

❖ (٣):فهرس الأعلام .

❖ (٤):فهرس المراجع والمصادر.

❖ (٥): فهرس الموضوعات.

(١): فهرس الآيات القرانية

الآية	رقم السورة	رقم الآية	رقم الصفحة
﴿ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِيٓ ..... ﴾	الأنعام	١١٥	١٥
﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ... ﴾	آل عمران	١٨	١٨
﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ ﴾	البقرة	٢٥٥	١٨
﴿ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ ﴾	الزمر	٦٢	١٩
﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ ﴾	الكهف	٤٧	١٩
﴿ يَٰجِبَالُ أَوِّبِى مَعَهُۥ وَٱلطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴾	سبأ	١٠	١٩
﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَٰكُمْ ﴾	الأعراف	١١	١٩
﴿ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ ﴾	الإسراء	٣٢	٢٠
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ۚ ﴾	المائدة	١	٢٠
﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾	البقرة	٢٨٦	٢٣
﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾	الحج	٧٨	٢٣
﴿ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ﴾	البقرة	١١٠	٣١
﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ﴾	الطلاق	٧	٣١

﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾	الحج	٢٩	٣١
﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ ﴾	محمد	٤	٣٠،٣٦
﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ﴾	النساء	٥٨	٣٢
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ ﴾	البقرة	١٨٣	٣٢
﴿ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ﴾	النساء	١١	٣٢
﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾	آل عمران	٩٧	٣٢
﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾	الزمر	٦٥	٣٣
﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ ﴾	النور	٦٣	٣٣
﴿ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ﴾	المائدة	٨٩	٣٥،٣٦
﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ ﴾	الإسراء	٧٨	٤١
﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ﴾	البقرة	٢١٦	٧٧،٤٨
﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾	النور	٣٣	٥٩
﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ ﴾	النساء	٢٣	٧٠
﴿ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ﴾	الإسراء	٣٢	٧٠

﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ ﴾	البقرة	٢٢٩	٧٠
﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا ﴾	المائدة	٣٨	٧٠
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾	البقرة	٢٧٨	٧٠
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْـَٔلُوا۟ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ ﴾	المائدة	١٠١	٧٩
﴿ وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ ... ﴾	النحل	١١٦	٨٠
﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ﴾	المائدة	٥	٨٥
﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ ﴾	النساء	٢٤	٨٥
﴿ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾	البقرة	٢٣٦	٨٥
﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ ﴾	الفتح	١٧	٨٥
﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟ ﴾	المائدة	٢	٨٥
﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾	الجمعة	١٠	٨٠

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ البقرة ٢٩ ٨٦

﴿ أَلَمْ تَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ

وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُۥ ﴾ لقمان ٢٠ ٨٦

(٢): فهرس الآحاديث النبوية

الحديث **الصفحة.**

١: "الخلافة في قريش والحكم في الانصار" ١٥

٢: "اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك" ٢٩

٣: "عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا" ٣٢

٤: "إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما" ٣٥

٥: " إحلق رأسك وأنسك نسيكة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستين مسكينا" ٣٧

٦: "...الوقت ما بين هذين...." ٤١

٧: "أُمِرْت أن أُقاتل النَّاس حتَّى يشهدوا أن لا إلهَ إلاَّ الله وأنَّ محمَّدًا ..." ٤٦

٨: "طلب العلْم فريضةٌ على كلِّ مسلم" ٤٨

٩: " ...وسننت لكم قيامه..." ٦٠

١٠: " ...إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يجب أن تؤتى عزائمه.." ٦٠

١١: "إن الله جميل يحب الجمال" ٧٠

١٢: " ما رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر" ٦٢

١٣: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها" ٦٢

١٤: " إياكم والجلوس على الطرقات..." ٧١

١٥: " إن الله حرم عقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومنعاً وهات ، وكره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال" ٧٩

١٦: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق" ٧٩

١٧: " هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ" ٨٥

١٧: "لا يحل دم امرئ مسلم..." ٧٠

(٣): فهرس الاعلام:

اسم العالم :	الصفحة الواردة
١. الرازي	١٧
٢. ابن قدامة	٢٦
٣. الشوكاني	٢٥
٤. البيضاوي	١٧
٥. الاسنوي	١٧
٦. الغزالي	١٧
٧. ابن عقيل	٢٩

٨.	ابو البقاء	٢٩
٩.	ابن بدران	٣٤
١٠.	البقلاني	٣٧
١١.	الجبائي	٣٨
١٢.	قاضي عبد الجبار احمد	٣٨
١٣.	امام الحرمين	٤٥
١٤.	ابو الحرمين	٤٥
١٥.	اسحاق الإسفرايني	٤٥
١٦.	الآمدي	٤٦
١٧.	الزركشي	٤٦
١٨.	الشافعي	٤٧
١٩.	أحمد بن حنبل	٤٧
٢٠.	الشاطبي	٤٧
٢١.	ابن السبكي	٤٩
٢٢.	ابن الهمام	٦٥
٢٣.	الكعبي .	٩٠

(٤):فهرس المراجع والمصادر

كتب اللغة :

١: مقايس اللغة دار الفكر عام النشر:(١٩٧٩م).

٢: مختار الصحائح – ، تحقيق : محمود خاطر ، مكتبة لبنان . بيروت ، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٥ م

٣: القاموس المحيط : شركة مصطفى البابي الحلبي. مصر ، المؤسس العربية للطباعة . بيروت

٤: الصحاح –الجوهري ط(٢): تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين ، بيروت (١٩٧٩ م.

٥: لسان العرب ، دار صادر للطباعة والنشر ،(١٩٥٥م).

كتب الحديث

١: صحيح البخاري ط(١): دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)(١٤٢٢هـ).

٢: صحيح مسلم محقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

٣: سنن ابي داود ط(١): دار الرسالة العالمية (٢٠٠٩ م).

٤: سنن الترمذي ط(٢): شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي –مصر–(١٩٧٥م).

٥: سنن النسائي ط(٢): مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب–(١٩٨٦م).

٦: سنن ابن ماجة دار إحياء الكتب العربية.

٧: مسند امام احمد ط(١): المحقق: أحمد محمد شاكر دار الحديث – القاهرة–(١٩٩٥هـ).

٨: سلسة الأحاديث الصحيحة ط(١): مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض.

كتب التراجم

١: سير اعلام النبلاء ط الناشر : ط(٣): مؤسسة الرسالة(١٩٨٥ م).

٢:وفيات اعيان ط(١): دار صادر – بيروت (١٩٩٤م).

٣: طبقات الشافعية ط(٢): هجر للطباعة والنشر والتوزيع المحقق: د. محمود محمد الطناحي.

٤:الاعلام للزركلي ط(٥): - دار العلم للملايين-(٢٠٠٢م).

١. كتب اصول الفقة

٢. -المستصفى- الغزالي ط(١): دار الفكر للطباعة والنشر ، المطبعة الأميرية . بولاق ،(١٣٢٤هـ).

٣. -البرهان- الجويني ط(١): دار الكتب العلمية بيروت – لبنان-(١٩٩٧ م).

٤. -التبصرة -الشيرازي تحقيق د. محمد حسن هيتو-دار الفكر-دمشق-(١٩٨٠ م)..

٥. -البحر المحيط -الزركشي ط(١): دار الكتبي(١٩٩٤م).

٦. -المدخل للإمام احمد- ابن بدران ط(٢): مؤسسة الرسالة – بيروت(١٩٨١هـ).

٧. -الاحكام في اصول الاحكام -الآمدي المطبوع بالمكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان.

٨. -جمع الجوامع-السبكي عليه شرح جلال الدين المحلي. (٨٧٤ هـ)، مطبوع مع حاشية العطار.

٩. منهاج الوصول- اليضاوي مطبوع مع : نهاية السول ، وشرح البدخشي.

١٠. -الكوكب المنير-ابن النجار ط(٢): مكتبة العبيكان(١٩٩٧م).

١١. نهاية السول-الاسنوي ط(١): دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان(١٩٩٩م).

١٢. -المحصول-الرازي ط(٣): مؤسسة الرسالة (١٩٩٧م).

١٣. -ارشاد الفحول-الشوكاني ط(١): دار الكتاب العربي(١٩٩٩م).

١٤. -مذكرة اصول الفقة -الشنقيطي-ط(٥): مكتبة العلوم والحكم -المدينة المنورة-(٢٠٠١م).

١٥. -روضة الناظر-ابن القدامة ط(٢): مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع(٢٠٠٢م).

١٦. المعتمد في اصول الفقة -ابي الحسن البصري- طبع المعهد العلمي الفرنسي-دمشق -(١٩٦٤ م).

١٧. (٦٠ التلويح على التوضيح لمتن التنقيح : سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي (ت ٧٩٣ هـ) ، دار الكتاب العربي

١٨. القواعد والفوائد الأصولية، اللحام مطبعة السنة المحمدية - القاهرة - (١٩٥٦ م).

١٩. (٢٤ أصول الفقه : محمد زكريا البرديسي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ١٩٨٣ م

٢٠. (٢١٩ الوجيز في أصول الفقه : د . عبد الكريم زيدان ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة ، ١٤١١ هـ/ ١٩٩٠ م

٢١. تيسر اصول الفقة -محمد حسن _مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية.

٢٢. -اصول الفقة الذي لا يسع الفقيه جهله -عياض ط(١) دار التدمرية، الرياض - المملكة العربية السعودية(٢٠٠٥ م).

٢٣. -تيسير علم اصول الفقة – عبدالله يوسف ط(١) : مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان(١٩٩٧ م).

٢٤. -الأحكام التكليفية- د.محمد البيانوني ط(١): درا القلم -دمشق- (١٩٨٨م).

٢٥. -اصول الفقة- د. وهبة ط(١): - دار الفكر - دمشق- (١٩٨٦ م).

٢٦. -الوجيز في اصول الفقة- د.محمد الزحيلي ط(٢): دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق - سوريا-(٢٠٠٦ م) .

٢٧. -المهذب في اصول الفقة المقارن -عبد الكريم نملة ط(١) دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض

i. (١٩٩٩ م).

٢٨. -الجامع لمسائل اصول الفقة وتطبيقاتها على مذهب الراجح-نملة ط(١): مكتبة الرشد - الرياض - المملكة العربية السعودية(٢٠٠٠ م).

٢٩. -علم اصول الفقة- خلاف ط(٨): مكتبة الدعوة - شباب الأزهر .

٣٠. شرح الورقات — عبد الله الفوزان — دار المهاجر-

(٥): فهرس الموضوعات

المبحث الأول : تعريف الحكم الشرعي.....١٥

المطلب الاول: حقيقة الحكم لغة واصطلاحا: ١٥

المطلب الثاني : الحكم الشرعي عند الأصولين : ١٧

المطلب الثالث: الحكم الشرعي عند الفقهاء : ٢٠

المبحث الثاني : أنواع الحكم،وفيه خمسة مطالب:..... ٢١

المطلب الأول: النوع الأول:الحكم التكليفي ٢٢

المطلب الثاني: النوع الثاني الحكم الوضعي ٢٢

المطلب الثالث: العلاقة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي..... ٢٢

المطلب الرابع:اقسام الأحكام التكليفية بين الجمهور والحنفية,وبيان سبب التقسيم : ٢٤

بيان سبب الذي ادى الي تقسيم الاحكام التكليفية ٢٥

المطلب السابع: ما هي حكمة تنوع الأحكام التكليفية الى خمسة انواع ٢٧

➢المبحث الثالث :الواجب وفيه اربعة مطالب :..... ٢٨
المطلب الأول تعريف الواجب لغة وإصطلاحا..... ٢٩
المطلب الثاني : صيغ الواجب وأساليبه. ٣١
المطلب الثالث: حكم الواجب وأقسامه ٣٣
أقسام الواجب. ٣٣
التقسيم الأول: الواجب باعتبار ذاته ينقسم الي واجب معيّن وواجب مخير..... ٣٤
التقسيم الثاني: الواجب باعتبار وقته ينقسم إلى واجب مؤقت واجب غير مؤقت (مطلق). ٣٩
التقسيم الثالث: الواجب باعتبار تقديره وتحديده بحدّ معين إلى واجب محدد وواجب غير محدد ٤٢
التقسيم الرابع : الواجب باعتبار فاعله، أي: باعتبار المخاطبين به إلى واجب عيني وواجب كفائي..... ٤٣
المطلب الرابع: (مسائل متفرقة تتعلق بالواجب) منها:: ٥٠
الأول : الفرق بين الواجب والفرض بين مذهب الجمهور والحنفية ٥٠
الثاني : مسألة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)..... ٥٢
➢المبحث الرابع: المندوب: وفيه أربعة مطالب:..... ٥٦
المطلب ألاول: تعريف المندوب لغة وأصطلاحا..... ٥٧
المطلب الثاني:صيغ المندوب ٥٩
المطلب الثالث: أقسام المندوب..... ٦٢
المطلب الرابع : (بعض المسائل متفرقة تتعلق بالمندوب) منها:..... ٦٣
أولا: هل المندوب مامور به ٦٣
ثانياً: هل يعتبر المندوب من الأحكام التكليفية..... ٦٥
➢المبحث الخامس: الحرام وفيه أربعة مباحث:..... ٦٧
المطلب الأول : تعريف الحرام لغة وأصطلاحا ٦٨
المطلب الثاني : صيغ الحرام،وأسماءه ٧٠
المطلب الثالث: أقسام الحرام ٧٢

المطلب الرابع:(بعض المسائل متفرقة تتعلق بالحرام) منها: ٧٣
اولا:هل يجوز تحريم الواحد لا بعينه ؟..... ٧٣
ثانيا: هل الحرمة تلازم الفساد والأثم[] ؟ ٧٤
➢المبحث السادس: المكروه وفيه ثلاثة مطالب:..... ٧٦
المطلب الأول: تعريف المكروه لغة وأصطلاحا وحكمه ٧٧
المطلب الثاني :صيغ المكروه ٧٩
مما يطلق الكراهة ٨٠
المطلب الثالث : (بعض المسائل متفرقة تتعلق بالمكروه) منها: ٨١
اولا:هل المكروه منهي عنه حقيقة ام لا[]؟..... ٨١
ثانيا: هل المكروه من الأحكام التكليفية[] ؟ ٨٢
➢المبحث السابع : المباح وفيه اربعة مطالب :..... ٨٣
المطلب الأول : تعريف المباح لغة وأصطلاحا وحُكمه. ٨٤
المطلب الثاني: صيغ المباح..... ٨٦
المطلب الثالث: أقسام المباح. ٨٧
المطلب الثالث: (بعض المسائل متفرقة تتعلق بالمباح) منها:..... ٨٨
ثانيا: هل المباح يدخل تحت الأحكام التكليفية؟ ٨٩
ثالثا: هل المباح مأمور به ؟..... ٩١
الخاتمة ٩٢